EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO, PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

DISTRIBUIÇÃO URGENTE

PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS PRODUTORES INDEPENDENTES DE PETRÓLEO E GÁS ("ABPIP"), associação privada com sede na Av. Tancredo Neves, n. 274, Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, Sala 321, Caminho das Árvores, Salvador – BA, CEP 41820-020, inscrita no CNPJ sob o n. 09.053.328/0001-40 (**doc. 1**), vem, por seus advogados (**doc. 2**), com fundamento nos arts. 102, I, "a" e "p", e 103, IX, da Constituição Federal ("CF") e nos dispositivos da Lei nº 9.868/1999, propor a presente

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

COM PEDIDO CAUTELAR

objetivando a declaração de inconstitucionalidade formal e material do art. 3º, XXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLII, XLIII, LX, LXII, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV; art. 5º, §§ 1º e 2º; art. 6º, §§ 1º e 2º; art. 7º, *caput e* § 1º; art. 8º, *caput* e §§ 1º e 2º; art. 17; art. 25, VIII e IX; art. 26, *caput e* parágrafo único; art. 33, parágrafo único; art. 39; art. 64; art. 67; art. 68; art. 102, § 2º; art. 110; e art. 111, todos da Lei Estadual nº 12.505/2025 do Estado do Maranhão (**doc. 3**), a qual dispõe sobre "*as normas relativas à exploração dos serviços locais de gás canalizado no Estado do Maranhão*", pelas razões a seguir expostas.

I. SÍNTESE DA PRESENTE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

1. Esta ação objetiva a declaração de inconstitucionalidade formal e material dos seguintes dispositivos da Lei Estadual nº 12.505/2025 ("Lei do Maranhão", **doc. 3**): art. 3º, XXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLII, XLIII, LX, LXII, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV; art. 5º, §§ 1º e 2º; art. 6º, §§ 1º e 2º; art. 7º, *caput e* § 1º; art. 8º, *caput e* §§ 1º e 2º; art. 17; art. 25, VIII e IX; art. 26, *caput* e parágrafo único; art. 33, parágrafo único; art. 39; art. 64; art. 67; art. 68; art. 102, § 2º; art. 110; e art. 111. A referida Lei foi publicada em 13.03.2025, data em que entrou em vigor.

2. Em seu art. 119, a Lei nº 12.505/2025 revogou a Lei nº 12.473/2024, cujas disposições eram praticamente idênticas, de modo que essa também possuía os mesmos vícios de inconstitucionalidade.

3. A pretexto de regular a exploração dos serviços locais de gás canalizado no território estadual, o Estado do Maranhão ultrapassou os limites de sua competência constitucional, a qual é circunscrita aos serviços locais de gás *canalizado* (art. 25, § 2º, da CF/1988), e usurpou a competência da União para legislar sobre, dentre outras matérias, a comercialização de gás aos consumidores livres e a movimentação desse hidrocarboneto por modais alternativos ao dutoviário (art. 22, IV e XII, e art. 177, I a IV, da CF/1988).

4. Em cerca de 30 (trinta) de seus dispositivos, a Lei do Maranhão indevidamente: **(i)** estabelece normas gerais sobre o mercado de gás de modo incompatível à legislação federal, **(ii)** impõe condicionantes à comercialização de gás natural, mesmo quando o sistema de distribuição da concessionária estadual não é utilizado, bem como **(iii)** institui sérias restrições para atividades de acondicionamento e movimentação de gás natural comprimido ("GNC") e de gás natural liquefeito ("GNL"), feitas por modais alternativos ao dutoviário.

5. Ao assim preceituar, a Lei do Maranhão não apenas desvia-se diametralmente das recentes políticas públicas para desestatização e liberação do mercado de gás natural, expressamente positivadas na Lei nº 14.134/2021 ("Lei do Gás"), como também resulta em

sobreposição legislativa, desencadeando séria insegurança jurídica para o mercado brasileiro de gás natural, que demanda investimentos expressivos para crescer em âmbito nacional.

6. Nesse contexto, a Lei do Maranhão está maculada por vícios de inconstitucionalidade formal, devido à usurpação da competência da União, em violação direta às normas de competência estabelecidas nos arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF, e material, em virtude da violação aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput*, e 170, *caput*, da CF).

7. As inconstitucionalidades da Lei do Maranhão são especialmente comprometedoras para o avanço do mercado de gás no país, porque no Maranhão encontram-se **(i)** a Bacia de Parnaíba, a segunda maior bacia de gás natural terrestre do país;[1] **(ii)** a margem equatorial, nova fronteira de exploração de petróleo e gás natural, sobre a qual há grande expectativa de investimentos futuros no mercado de petróleo e gás natural;[2] e **(iii)** o projeto de "Corredor Verde" para transportar GNL de Santos/SP para São Luís/MA por rodovias, com investimentos totais de R$ 5,7 bilhões para impulsionar o uso de GNL no transporte rodoviário e contribuir para a transição energética.[3] Além disso, é oportuno

---

1 Atualmente, existem 16 blocos em concessão na bacia, perfazendo área de 33,5 mil km² sob contrato. Além disso, houve 16 declarações de comercialidade na Bacia de Parnaíba entre 2010 e 2024: (i) Gavião Azul – GVA (29/04/2011); (ii) Gavião Real – GVR (29/04/2011); (iii) Gavião Branco – GVB (06/12/2012); (iv) Gavião Branco Oeste – GVBO (06/12/2012); (v) Gavião Branco Sudeste – GBSE (19/03/2015); (vi) Gavião Caboclo – GVC (19/06/2015); (vii) Gavião Caboclo Sul – GVCS (19/06/2015); (viii) Gavião Branco Norte – GVBN (26/06/2015); (ix) Gavião Branco Sul – GVBS (26/06/2015); (x) Gavião Vermelho – GVV (21/08/2015); (xi) Gavião Preto – GVP (04/01/2016); (xii) Gavião Tesoura – GVTE (25/09/2018); (xiii) Gavião Carijó – GVCA (18/12/2019); (xix) Gavião Belo – GVBL (26/02/2021); (xv) Gavião Mateiro – GVM (10/11/2022); e (xvi) Gavião Vaqueiro – GVQ (15/02/2023). Deles, 7 estão em produção (GVA, GVR, GVB, GVC, GVV, GVP e GVTE) – disponível em https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/dados-tecnicos/mapas-e-p/img-mapas/parnaiba.pdf e https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/exploracao-e-producao-de-oleo-e-gas/fase-de-exploracao/comercialidade – disponível em. Acesso em: 20.05.2025.

2 "De acordo com estudos realizados pela ANP, a Margem Equatorial apresenta diversas oportunidades exploratórias em modelo geológico similar aos casos de sucesso na Guiana e Suriname, com potencial para repor nossas reservas"- disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/apresentacoes-palestras/2023/arquivos/2023-06-14-camara-deputados-marina-abelha.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

3 "O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou investimentos de R$ 5,7 bilhões em um corredor verde para transporte de gás natural liquefeito (GNL) que ligará diversos estados brasileiros até dezembro de 2030 e implementará 35 centrais de abastecimento, com potencial de geração de 1.700 empregos diretos. A medida foi divulgada durante reunião com as empresas VirtuGNL, Eneva e Edge nesta segunda-feira (7/10)"- disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/noticias/ministro-alexandre-silveira-e-iniciativa-privada-anunciam-r-5-7-bilhoes-ate-2030-em-solucoes-de-transporte-de-gas-natural. Acesso em: 17.04.2025.

destacar que o Maranhão é estatisticamente o estado mais pobre do Brasil[4], reforçando a relevância da indústria (participações e incentivos governamentais, investimentos, empregos e renda – todos comprometidos pela Lei do Maranhão) para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

8. Passa-se, então, a demonstrar: o preenchimento dos requisitos de admissibilidade da presente ação (capítulos **II** e **III**); as particularidades do mercado nacional de gás natural (capítulo **IV**); as inconstitucionalidades formais e materiais que maculam a Lei do Maranhão (capítulos **V** e **VI**); bem como as inconstitucionalidades pormenorizadas por artigo da Lei do Maranhão (capítulos **VII**).

II. LEGITIMIDADE ATIVA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA

9. Fundada no ano de 2007, a ABPIP representa e defende os interesses dos *players* do segmento nacional de produção independente de petróleo e gás natural. A referida associação busca, principalmente, o fomento de ambiente favorável ao desenvolvimento da indústria, mediante a obtenção de incentivos e acompanhamento de políticas públicas do setor.

10. A legitimidade ativa da ABPIP para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade encontra fundamento no art. 103, IX, da Constituição Federal e no art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999, os quais dispõem que as entidades de classe de âmbito nacional são legitimadas para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, desde que atendidos aos requisitos específicos de **(i)** pertinência temática, **(ii)** representatividade de toda a sua respectiva categoria, **(iii)** atuação em âmbito nacional, **(iv)** e homogeneidade.

11. Esses requisitos encontram-se plenamente preenchidos no presente caso.

---

[4] "*Em 2023, os Estados do Maranhão (R$ 969), Acre (R$ 1 074) e Pernambuco (R$ 1 099) apresentaram os menores rendimentos domiciliares per capita dentre as Unidades da Federação.*" – disponível em https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv102144.pdf. Acesso em: 20.05.2025.

12. Em relação à pertinência temática, a jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal a erigiu como requisito objetivo qualificador da própria legitimidade ativa *ad causam* para a instauração do controle abstrato de normas. Com isso, exige-se a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da entidade autora.[5]

13. No caso *sub judice,* o ato normativo ora impugnado possui indiscutível correlação com o campo de atividade de representação da entidade de classe, ora Requerente. Enquanto a Lei do Maranhão dispõe sobre "*as normas relativas à exploração dos serviços locais de gás canalizado no Estado do Maranhão*", a ABPIP dedica-se à defesa dos interesses da classe de seus associados, visando ao fomento do ramo de exploração e produção de petróleo e gás natural. É o que dispõe o Estatuto Social da ABPIP:

> "(v) Defender os interesses de seus associados, em juízo ou fora dele, desde que por deliberação da Assembleia Geral – dentre outros, os que respeitam ao cumprimento dos direitos insculpidos na Constituição, que asseguram a liberdade de iniciativa, a livre concorrência e combatem toda a espécie de reserva de mercado, monopólios e privilégios – podendo propor ações judiciais e, inclusive ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, perante o Supremo Tribunal Federal. Assim como, sempre que as circunstâncias o aconselharem impetrar outros remédios jurídicos e mandado de segurança coletivo, em benefícios dos associados, seja na sua totalidade ou não".

14. Daí porque a Requerente possui inequívoco interesse na declaração da inconstitucionalidade de normas que, desrespeitando a Constituição Federal, prejudiquem o desenvolvimento do mercado nacional de gás e, consequentemente, os direitos e interesses de seus associados.

15. Nesse sentido, foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em abril de 2025 a propositura desta ação direta de inconstitucionalidade (**doc. 4**).

16. No tocante à representatividade de categoria e à homogeneidade, exige-se que

[5] STF, AgRg na ADPF nº 385/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j 16.10.2017.

a entidade de classe englobe todos os setores da atividade econômica a qual representa,[6] com homogeneidade na composição "*capaz de integrar, com plena abrangência, um bloco homogêneo de interesses de seus associados*".[7]

17. Dentre os objetivos fundamentais da ABPIP está o de "*promover, defender e estimular o desenvolvimento da atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural nas bacias sedimentares brasileiras [...]*", conforme art. 2º do Estatuto Social (**doc. 1**).

18. Os associados da ABPIP estão inseridos no mesmo segmento de atividade econômica, qual seja, a de exploração e produção de petróleo e gás natural, nos termos dos arts. 7º e 8º do Estatuto Social da Requerente (**doc. 1**). Assim, os associados são unidos por vínculo de homogeneidade entre si, na medida em que compartilham de interesses e objetivos comuns aos segmento em que se inserem e atuam.

19. Portanto, é evidente a representatividade e a homogeneidade quanto ao impacto e às consequências jurídicas e econômicas que o texto normativo impugnado causa sobre os direitos das empresas do setor econômico tutelado pela Requerente, o que, nos termos da jurisprudência pacífica dessa Suprema Corte, comprova a pertinência temática necessária para o ajuizamento da ação de controle concentrado de constitucionalidade.[8]

20. Já com relação à atuação em âmbito nacional, a ABPIP conta com 36 (trinta e seis) associados, dos quais 18 (dezoito) são empresas concessionárias atuantes no território nacional e no exterior na atividade de exploração e produção de petróleo e gás natural, e os outros 18 (dezoito) são fornecedores de bens e serviços destinados à atividade de exploração de produção de petróleo e gás natural.

21. Conforme se verifica na tabela apresentada (**doc. 5**), os 36 (trinta e seis)

---

6 ADI 5167 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 19.04.2016; e ADI 5860 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJ de 29.04.2019.

7 ADI 5.071 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, DJ 02.02.2018.

8 STF, ADI nº 5.432/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 19.09.2018.

associados à ABPIP mantêm sede em diversos municípios brasileiros de 9 (nove) estados da federação, sendo eles: Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo. Resta, portanto, demonstrada a observância do requisito do caráter nacional,[9] ante a projeção transregional da ABPIP e dos interesses da classe que representa.

22. Portanto, diante do cumprimento dos requisitos previstos no art. 103, IX, da Constituição Federal e no art. 2º, IX, da Lei nº 9.868/1999, resta demonstrada a legitimidade ativa da ABPIP para propor a presente ação direta de inconstitucionalidade.

III. DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS

23. O objeto da presente ADI são os dispositivos a seguir relacionados à Lei nº 12.505/2025, do Estado do Maranhão, cuja entrada em vigor ocorreu em 13.03.2025 (data de sua publicação):

> "*Art. 3º Para efeitos desta Lei, ficam estabelecidas as seguintes definições:*
> [...]
> *XXI – consumidor livre: consumidor de gás natural que, atendendo os requisitos da Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, e da presente legislação, tem a opção de adquirir gás de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural, desde que o gás seja movimentado pela concessionária, atendendo as condicionantes previstas nesta Lei*;
> [...]
> *XXX – contrato de movimentação, operação e manutenção: instrumento contratual entre a concessionária e um agente enquadrado como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, de acordo com a Lei Estadual nº 9.102/2009, no qual se dispõe sobre a forma técnica e comercial mediante as quais a concessionária irá realizar a operação para movimentação do gás e manutenção do sistema de distribuição, ambos pertencentes ao agente contratante, incluindo, quando for o caso, a manutenção de instalações acessórias e/ou dutos que mantenham o contratante conectado ao sistema*;
> [...]
> *XXXIII – contrato de transporte de gás natural em modal alternativo ao dutoviário: contrato de prestação de serviço de transporte de gás por modal alternativo ao dutoviário,*

[9] ADI 5061, Rel. Min. Luiz Fux, Decisão Monocrática, DJ de 07.11.2017; e STF, ADI 3.617 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 25.05.2011.

incluindo a compressão/ descompressão, liquefação/regaseificação realizadas pelo prestador do serviço, celebrado entre:

a) prestador de serviço ou comercializador e consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, que deverá, obrigatoriamente, prever a movimentação do gás pela concessionária;

b) concessionária e prestador de serviço, contrato este que deve estabelecer, inclusive, as características técnicas e condições comerciais ajustadas pela concessionária e o prestador do serviço de transporte.

XXXIV – estação de compressão ou liquefação: instalação onde é comprimido ou liquefeito o gás e carregado em "modal alternativo" rodoviário ou ferroviário, para ser transportado até uma estação satélite de gás comprimido ou liquefeito;

XXXV – *estação satélite: instalação onde ocorre o recebimento e o armazenamento do gás de modais alternativos ao dutoviário, de unidade de regaseificação ou de unidade de liquefação, e posteriormente ocorre:*

a) acondicionamento e transvazamento do gás para nova movimentação a outra estação satélite; ou

b) regaseificação ou descompressão para injeção em um sistema de distribuição;

[...]

XXXVII – gás: *gás natural ou gás combustível, de qualquer origem, fornecido ou entregue como energético, matéria-prima ou insumo de qualquer espécie às unidades usuárias, na forma canalizada, pela concessionária detentora da concessão dos serviços locais de gás canalizado*;

[...]

XLII – gasoduto de distribuição: duto de qualquer diâmetro, tamanho ou pressão de operação destinado à movimentação de gás, iniciando em instalações de processamento ou tratamento de gás, em instalações de transporte, em terminais de recepção de gás natural liquefeito ou comprimido, estação satélite ou em outras instalações, e terminando em outras instalações de distribuição de gás da concessionária ou em instalações internas pertencentes às unidades usuárias;

XLIII – instalações do usuário: conjunto de tubulações, válvulas, filtros, reguladores de pressão e outros componentes e infraestruturas situadas à jusante do ponto de entrega ou de fornecimento do gás da concessionária, localizados no interior das dependências do usuário, do consumidor livre, do autoprodutor ou do autoimportador, a quem estão afetos todos os aspectos relativos à manutenção e à responsabilidade decorrentes do seu uso, vedadas instalações de consumo direto não conectadas a um sistema de distribuição;

[...]

LX – serviço de movimentação de gás na área de concessão: serviço prestado pela concessionária ao consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, que compreende receber gás no ponto de recepção e entregar no ponto de entrega final, utilizando um sistema de distribuição construído pela concessionária ou construído pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, devendo a concessionária executar operação e manutenção na instalação construída pelo terceiro em conjunto com a movimentação;

[...]

LXII – serviços locais de gás canalizado: é o serviço público que compreende integrada ou

isoladamente, especialmente, as atividades de aquisição, recebimento, armazenagem, movimentação, comercialização, distribuição, entrega e venda do gás canalizado para toda e qualquer finalidade, tratada no art. 25, § 2º, da Constituição Federal, realizado pela concessionária;

[...]

LXIII – sistema de distribuição: sistema de responsabilidade da concessionária, composto por tubulação e/ou conexões e/ou reguladores de pressão e outros componentes, que recebem o gás de Estação de Controle de Pressão - ECP, unidade de regaseificação e/ou terminal de GNL, estação satélite, gasoduto de transporte, gasoduto de escoamento da produção, instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural, planta de produção de biogás ou biometano, ou de qualquer instalação fornecedora de gás e o conduzem até o ponto de entrega ou ponto de fornecimento a qualquer unidade usuária que consuma gás;

[...]

LXIX – terminal de GNL: instalação a montante das instalações da concessionária, utilizada para a liquefação de gás natural ou para a importação, descarga e regaseificação de GNL, incluindo os serviços auxiliares e tanques de estocagem temporária, necessários para o processo de regaseificação e subsequente entrega do gás natural à malha dutoviária ou a outros modais de transporte;

[...]

LXXI – unidade de compressão: instalação na qual o gás natural é comprimido, de modo a facilitar seu acondicionamento e transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de calor e recipientes para acondicionamento de GNC, instalada a jusante de um gasoduto de distribuição;

LXXII – unidade de descompressão: instalação na qual o GNC é recebido e poderá ser armazenado e/ou despressurizado. Instalada a montante de um sistema de distribuição";

LXXIII – unidade de liquefação: instalação na qual o gás natural é liquefeito, de modo a facilitar seu acondicionamento e transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de calor e tanques para acondicionamento de GNL, instalada a jusante de um gasoduto de distribuição;

LXXIV – unidade de regaseificação: instalação na qual o GNL é regaseificado para ser introduzido no sistema dutoviário, podendo compreender tanques de acondicionamento de GNL e regaseificadores, além de equipamentos complementares. Instalada a montante de um gasoduto de distribuição;

[...]

Art. 5º [...]

§ 1º Nenhum outro agente terá concessão, permissão ou autorização para prestar os serviços locais de gás canalizado a terceiros, ou a si mesmo, utilizando instalações próprias ou de terceiros.

§ 2º São ainda objeto da exclusividade definida no caput deste artigo a implantação de gasodutos de distribuição, a movimentação de gás e a operação e manutenção em canalizações pertencentes a consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador na área de concessão.

Art. 6º [...]

§ 1º A agência reguladora estadual será o órgão competente para autorizar as instalações precípuas à prestação dos serviços locais de gás canalizado, inclusive instalações de liquefação ou de regaseificação quando vinculadas a sistema de distribuição operados pela concessionária local.

§ 2º É vedada a conexão direta entre instalação de transporte e usuário final de gás natural, incluindo a vedação às instalações de transporte por modal alternativo.

Art. 7º A exclusividade da concessionária em relação à comercialização de gás deixará de existir em virtude da criação de mercado livre na área da concessão, o que ocorrerá quando o usuário possuir junto à concessionária uma capacidade contratada diária igual ou superior a 100.000 m³/dia (cem mil metros cúbicos por dia) e atender os requisitos discriminados nesta Lei e na Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, situação em que poderá optar pela migração para o mercado livre, e o consequente enquadramento como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, podendo adquirir o gás diretamente do produtor, importador, comercializador, ou autoproduzir ou autoimportar diretamente o gás, respeitando-se as demais regras estabelecidas no contrato de concessão.

§1º *Em qualquer hipótese, nos casos de autoprodução ou autoimportação direta de gás, faz-se necessária a utilização do sistema de distribuição da concessionária, estando o gás em estado líquido ou gasoso;*

Art. 8º O consumidor cujas instalações não estejam em funcionamento pode assumir a condição de consumidor potencialmente livre, autoprodutor em potencial e auto importador em potencial, desde que declare que irá adquirir e consumir, ou autoproduzir, ou auto importar, no mínimo 100.000 m³/dia (cem mil metros cúbicos por dia) de gás.

§1º *Constatado pela concessionária, em um prazo de 90 (noventa) dias após o início de funcionamento das instalações, que o consumidor potencialmente livre, ou o autoprodutor em potencial, ou o autoimportador em potencial não atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, e por esta Lei, ele perderá automaticamente a condição de consumidor potencialmente livre, ou a autoprodutor em potencial ou autoimportador em potencial, passando para a condição de consumidor cativo prestado pela concessionária.*

§ 2º *Revertido, na forma deste artigo, à condição de consumidor cativo, o sistema de distribuição construído pelo consumidor potencialmente livre, autoprodutor em potencial ou autoimportador em potencial será incorporado pela concessionária, que procederá à indenização dos ativos conforme as condições previstas no seu contrato de concessão;*

[...]

Art. 17. Os consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores que não tenham enquadramento pela agência reguladora e concomitantemente contrato de movimentação ou de movimentação, operação e manutenção com a concessionária estarão impedidos de operar diretamente as instalações de movimentação de gás, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro da TMOV homologada pela agência reguladora ou estimada pela concessionária, no caso de ausência de tarifa homologada para o caso especifico, sem prejuízo de outras sanções.

[...]

Art. 25. Ficam estabelecidos os seguintes segmentos de uso:

[...]

VIII - compressão: fornecimento de gás para unidades de compressão;

IX - liquefação: fornecimento de gás para unidades de liquefação;

Art. 26. Somente será considerado consumo próprio o gás consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, escoamento, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento, tratamento e processamento do gás, bem como das demais atividades relacionadas à distribuição nos termos das definições trazidas por esta Lei.

Parágrafo único. A fim de que o Estado do Maranhão não seja prejudicado por inobservância à sua legislação com evasão de receitas de tributos e royalties, o consumo próprio deverá ser informado à agência reguladora de serviços públicos do Estado, após a correta classificação e cadastramento, conforme estabelecido nesta Lei;

Art. 33. [...]

Parágrafo único. A agência reguladora de serviços públicos do Estado é o órgão responsável por regular, controlar e fiscalizar a concessionária, observados os termos do contrato de concessão, o disposto nesta Lei e nas regulamentações expedidas.

Parágrafo único. Será devida a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF) prevista nas Leis Estaduais nº 11.662, de 31 de março de 2022, que Altera a Lei nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais da prestação de serviço de movimentação de gás canalizado para consumidor livre, auto produtor e auto importador no Estado do Maranhão, e altera a Lei nº 10.225, de 15 *de abril de 2015, que dispõe sobre as atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB e disciplinada através da Resolução MOB nº 005, de 11 de outubro de 2022, para cobertura dos custos de regulação, controle e fiscalização executados pela agência reguladora de serviços públicos do Estado.*

[...]

Art. 39. A agência reguladora de serviços públicos do Estado é o órgão responsável pela declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa e de desapropriação dos bens necessários para o cumprimento dos serviços da concessão e pela promoção das expropriações, dentro da conveniência pública e da necessidade para cumprimento dos termos do contrato de concessão, podendo delegar estes poderes à concessionária, de acordo com os procedimentos administrativos aplicáveis.

[...]

Art. 64. É vedada a revenda ou cessão a terceiros na área de concessão pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador do gás de sua propriedade.

[...]

Art. 67. São classificados como gasodutos de distribuição, incluindo os gasodutos criogênicos, as instalações destinadas à prestação de serviços locais de gás canalizado, visando o atendimento das necessidades de usuários, cativos ou livres, autoprodutores e autoimportadores, de quaisquer segmentos, localizados no território estadual, mediante:

I - movimentação de gás em estado líquido (gasoduto criogênico) ou gasoso;

II - interligação a gasoduto de transporte;

III - conexão direta a:

a) gasoduto de escoamento da produção;

b) terminal de gás natural comprimido (GNC) ou de gás natural liquefeito (GNL);

c) gasoduto integrante das instalações de escoamento;
d) instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural;
e) planta de produção de biogás ou biometano.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a agência reguladora poderá, no âmbito de suas atribuições, classificar como gasoduto de distribuição as instalações localizadas na área geográfica do Estado, consideradas de interesse para o serviço local de gás canalizado, e integrantes da base de remuneração regulatória aprovada em processo de revisão tarifária.
§ 2º A concessionária prestadora de serviços de distribuição de gás canalizado *deverá observar, na instalação de gasodutos de distribuição, as características técnicas adequadas à expansão da malha do sistema local, em conformidade com a regulamentação e mediante aprovação da agência reguladora.*
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos gasodutos classificados *como de escoamento de gás natural na data de publicação desta Lei.*
Art. 68. Compete à agência reguladora de serviços públicos do Estado autorizar os interessados para atuarem como comercializadores na área de concessão.
§ 1º Os requisitos e procedimentos necessários à obtenção da autorização pelo comercializador serão estabelecidos em resolução da agência reguladora de serviços públicos do Estado, precedida de consulta pública.
§ 2º O comercializador assinará termo de compromisso com a agência reguladora de serviços públicos do Estado, onde deverão constar suas obrigações, seus direitos e as penalidades cabíveis.
[...]
Art. 102. [...]
§ 2º Com exceção dos bens construídos e implantados pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, na forma do art. 16, todos os bens, equipamentos, tubulações e medidores utilizados na distribuição de gás deverão pertencer única e exclusivamente à concessionária, bem como quaisquer outros bens móveis e imóveis adquiridos de qualquer forma, incluindo veículos e equipamentos, utensílios, móveis e linhas telefônicas, entre os quais aqueles adquiridos com o auxílio do Poder Público, entidades privadas ou qualquer usuário ou consumidor livre.
Art. 110. Para fins de licenciamento ambiental de unidade de compressão, unidade de liquefação ou estação satélite deverá ser apresentada ao órgão competente pela proteção dos recursos naturais e licenciamentos do Estado declaração de regularidade, emitida pela concessionária, dos serviços de distribuição, movimentação ou operação e manutenção, conforme o caso, de acordo com esta Lei.
Art. 111. A concessão de benefícios fiscais às instalações referidas no artigo anterior fica condicionada à apresentação da declaração *de regularidade emitida pela concessionária.*"

24. Conforme o art. 102, I, "a", da CF/1988, a ADI constitui a via processual adequada para o questionamento de Lei ou ato normativo federal ou estadual que viole a

Constituição Federal.

25. Como será constatado ao longo da presente peça processual, os supramencionados artigos da Lei do Maranhão encontram-se em total dissonância com as regras constitucionalmente previstas de distribuição de competências legislativas entre os entes federados, bem como viola outros preceitos constitucionais de caráter substancial, motivo pelo qual deverão ser declarados inconstitucionais e expurgados do ordenamento jurídico.

IV. PANORAMA DO MERCADO DE GÁS NACIONAL

26. Em virtude das especificidades do mercado de gás natural brasileiro, é essencial que se inicie pela exposição dos segmentos do referido setor (subcapítulo **A**); para, em seguida, explicar a dinâmica dos serviços locais de gás canalizado, único segmento de competência estadual (subcapítulo **B**); para, ao final, concluir com um breve resumo do histórico da regulação e as tendências atuais da indústria de gás natural (subcapítulo **C**).

A. SEGMENTOS DO MERCADO DE GÁS

27. Para que seja possível compreender o limitado escopo de atuação dos Estados no mercado de gás e, por conseguinte, as inconstitucionalidades dos artigos da Lei do Maranhão, passa-se a explanar brevemente: **(i)** os segmentos dessa indústria, **(ii)** os distintos estados físicos do gás que são explorados comercialmente e os respectivos modais utilizados para movimentá-los, bem como **(iii)** os tipos de consumidores de gás natural.

28. Nos termos da Lei do Gás, gás natural é "*todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, cuja composição poderá conter gases úmidos, secos e residuais*" (art. 3º, XXI).

29. A versatilidade de utilização é uma das grandes vantagens do gás natural.

Dentre as suas possíveis funções, o gás natural tem relevante e crescente papel estratégico como fonte de energia, principalmente em razão de seu menor impacto ambiental em comparação com outras fontes fósseis.[10] Isso é especialmente vantajoso na área de transporte, em que o gás funciona como substituto da gasolina e do óleo diesel.[11]

30. No Brasil, o gás natural tem desempenhado papel cada vez mais estratégico na matriz energética nacional, contribuindo também para a transição energética para fontes mais sustentáveis. A doutrina, com base em estudos consistentes, tem enfatizado nos últimos anos que "*o gás natural é um elemento-chave na garantia da segurança energética nacional, oferecendo uma fonte confiável e eficiente que complementa as fontes renováveis intermitentes, como a solar e a eólica (BNDES, 2021)*".[12]

31. Conforme cartilha recentemente divulgada pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás ("IBP"), "*o Brasil tem grande potencial para o aumento da participação do gás natural em sua matriz*", mas *"o aproveitamento do insumo e a viabilização dos investimentos dependem da criação de um mercado amplo e competitivo, com diversos agentes*."[13]

32. O mercado de gás natural envolve um conjunto de atividades distintas e interdependentes (*e.g.*, exploração, produção, importação, processamento, acondicionamento, liquefação, regaseificação, transporte, distribuição e comercialização), as quais são, atualmente, desempenhadas por diferentes agentes. Como uma indústria de rede,[14]

---

10 O gás natural emite cerca de 45% menos CO2 do que o carvão e 29% menos do que o diesel (dados disponíveis em: https://www.eia.gov/environment/emissions/co2_vol_mass.php. Acesso em: 17.04.2025).

11 Edmilson Moutinho dos Santos, Murilo Tadeu Werneck Fagá, Clara Bonomi Barufi e Paul Louis Poulallion. Gás natural: a construção de uma nova civilização. Estudos Avançados 21 (59), 2007, p. 68. Disponível em: a06v2159.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

12 RODRIGUES, Jaqueline Meneghel. A Nova Lei do Gás: Uma Análise do Processo de Formação da Política Pública do Gás Natural no Brasil. 2024. Tese de Doutorado.

13 Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, Panorama Geral do Setor de Petróleo e Gás: Uma Agenda para o Futuro, janeiro de 2024, p. 14. Disponível em: panorama-geral-do-setor-de-og-portugues.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

14 Especialmente os segmentos de transporte e distribuição de gás pelo modal dutoviário caracterizam-se como indústrias de rede, pois marcados *"pela presença de atividades constituídas sob a forma de uma rede física, na qual a interconexão é essencial para operação e prestação do serviços"* (Disponível em: Transporte de Gás Natural — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Acesso em: 20.04.2025).

na qual a interconexão é essencial ao desempenho das atividades, o mercado de gás natural exige coordenação entre os agentes de cada um de seus segmentos para viabilizar uma prestação de serviços eficiente e abrangente, inclusive em termos populacionais.

33. Como se detalhará adiante, a movimentação de gás via conduto no âmbito das atividades de transporte e distribuição (*i.e.*, sistemas de tubulações de aço para a movimentação de gás natural em estado gasoso) requer uma infraestrutura física extensa e interconectada, a qual demanda, para sua construção e manutenção, investimentos de capital intensivo.

34. Essa movimentação dutoviária de gás tem natureza de monopólio natural, no qual apenas uma empresa presta os respectivos serviços. A própria logística da atividade e os elevados custos de entrada são suficientes para justificar a inconveniência concorrencial dentro de uma mesma área de operação.

35. É comum que o monopólio natural gere privilégios concorrenciais para as prestadoras de serviços de transporte e distribuição dutoviária. Por deterem maior poder de barganha na negociação da molécula de gás, tais empresas podem, por vezes, adotar, em outros segmentos, práticas consideradas discriminatórias e anticompetitivas. Um exemplo disso é a possibilidade de exercício de poder de mercado e a adoção de mecanismos de subsídios cruzados entre os segmentos da indústria de petróleo e gás, a fim de que atividades competitivas, como é o caso da comercialização da molécula, sejam custeadas por recursos auferidos na própria atividade monopolística de gás natural.

36. Por conta dessa e de outras especificidades, o gás movimentado via conduto no âmbito das atividades de transporte e distribuição requer maior atenção do regulador, de modo a evitar que os agentes monopolistas atuem para limitar ou obstaculizar o desenvolvimento do livre mercado nos segmentos concorrenciais, na contramão dos subsídios governamentais e legislativos que vêm sendo direcionados ao mercado nacional de gás nos últimos anos.

37. Portanto, toda a cadeia de valor de gás natural está sujeita à legislação e regulação federal – sabidamente *upstream* (exploração, desenvolvimento, produção e escoamento/transferência); *midstream* (processamento ou tratamento, transporte, liquefação, regaseificação); e *downstream* (distribuição e comercialização) –, com exceção dos "*serviços locais de gás canalizado*" (serviço de distribuição via conduto para atendimento especialmente ao mercado cativo) de que trata o artigo 25, § 2º da Constituição Federal, que estão submetidos à legislação e regulação estadual.

38. A tabela abaixo sumariza a descrição do escopo de cada um dos segmentos do mercado de gás, dentro da ordem da cadeia de atividades, desde a exploração até a comercialização, sendo de especial relevância, para os fins desta ADI, os de processamento, liquefação e regaseificação, transporte, distribuição e comercialização:

	Segmentos			
Segmento	**Escopo**	**Ente regulador**	**Fundamento legal**	**Setor**
Exploração	Conjunto de operações ou atividades destinadas a avaliar áreas, objetivando a descoberta e a identificação de jazidas de petróleo ou gás natural.	União	• Art. 177, I, da CF; • Art. 4º, I; art. 6º, XV; art. 8º, XVI; e art. 21, todos da Lei Federal nº 9.478/1997 ("Lei do Petróleo").	Concorrencial
Produção	Conjunto de operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma jazida e de preparo para sua movimentação.	União	• Art. 177, I, da CF; • Art. 4º, I; art. 6º, XVI; art. 8º, XVI; e art. 21, todos da Lei do Petróleo.	Concorrencial
Processamento, Liquefação e Regaseificação	Conjunto de operações destinadas a permitir o transporte, distribuição e utilização do gás.	União	• Art. 177, I, da CF; • Art. 6º, VI; e art. 8º, V e XVI, da Lei do Petróleo; • Art. 1º, *caput*, da Lei do Gás.	Concorrencial

Transporte	Movimentação de petróleo, seus derivados, biocombustíveis ou gás natural via conduto em meio ou percurso considerado de interesse geral, incluindo a movimentação desde as instalações de processamento até os centros de consumo ou pontos de interconexão com as redes de distribuição estadual.	União	• Art. 177, IV, da CF; • Art. 8º, V e XVI, da Lei do Petróleo; • Art. 1º, *caput*, da Lei do Gás.	Monopolístico
Distribuição por modais alternativos	Transporte de GNL e/ou GNC por meio rodoviário, ferroviário ou aquaviário para consumidor final.	União	• Art. 25 da Lei do Gás.	Concorrencial
Distribuição	Movimentação do gás natural via conduto (*i.e.*, gás canalizado) dos pontos de entrega das transportadoras (*city gates*) até os consumidores finais.	Estado	• Art. 25, § 2º da CF.	Monopolístico
Comercialização	Atividade de compra e venda do gás natural.	União	• Art. 8º, XXVI, da Lei do Petróleo. • Art. 1º, *caput*, da Lei do Gás.	Concorrencial

39. Esclareça-se que a movimentação de gás até o consumidor final pode ser realizada por diferentes meios, denominados "modais", quais sejam, dutoviário (por gasodutos), rodoviário (por caminhões), aquaviário (por navios) e ferroviário (por trens).

40. A depender do modal utilizado para sua movimentação, o gás natural estará em diferentes estados físicos. Como adiantado, o gás natural é aquele movimentado por meio do modal dutoviário (gás canalizado). Essa modalidade é a predominante no Brasil[15] e demanda alto investimento inicial para a construção dos gasodutos. Entretanto, nem sempre

[15] Em relação à infraestrutura, o Brasil possui 9.409 km de gasodutos de transporte e 38.620 km de gasodutos de distribuição. O país conta ainda com cinco terminais de regaseificação de GNL, com capacidades de movimentação de gás natural entre 7 e 21 MMm3/dia e 16 UPGN, majoritariamente espalhadas pela costa brasileira (BRASIL, 2021).

é possível a movimentação de gás pelo modal dutoviário, já que nem todas as localidades do país gozam da infraestrutura física necessária para tanto.

41. Por conta disso, no caso de acondicionamento para distribuição e comercialização de gás natural ao consumidor final, desenvolveram-se os modais alternativos ao dutoviário. O aquaviário, por exemplo, é a opção mais adequada para a movimentação de gás entre fontes de suprimento e consumo separadas por distâncias maiores, principalmente entre diferentes países. Nesse caso, para que o gás possa ser transportado, é necessário que ele seja "liquefeito" — *i.e.*, transformado do estado gasoso para o líquido — em terminais de liquefação, o que reduz significativamente o seu tamanho e contribui para a logística de seu transporte. Uma vez transportado em estado líquido, o gás retornará ao estado gasoso para que possa ser consumido, o que é realizado dentro das chamadas unidades de regaseificação.

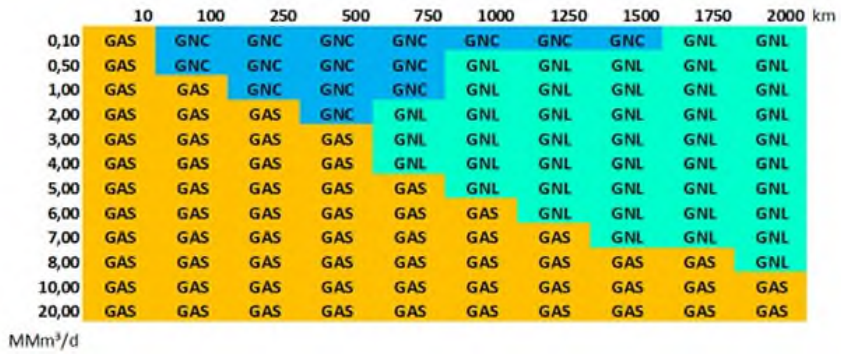
42. A tabela abaixo expõe os estados físicos do gás e os respectivos modais mais adequados à sua movimentação:

Transporte e distribuição		
Estado físico	**Definição**	**Modais adequados**
Gás Natural	"*Todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, cuja composição poderá conter gases úmidos, secos e residuais*" (art. 3º, XXI, da Lei do Gás).	Dutoviário
Gás Natural Comprimido – GNC	"*Gás natural processado e acondicionado para o transporte em ampolas ou cilindros à temperatura ambiente e a uma pressão que o mantenha em estado gasoso*" (art. 3º, XXII, da Lei do Gás).	Rodoviário e ferroviário[16]
Gás Natural Liquefeito – GNL	"*Gás natural submetido a processo de liquefação para acondicionamento e transporte*" (art. 3º, XXIII, da Lei do Gás).	Aquaviário, rodoviário (caminhões criogênicos) e ferroviário (vagões tanque criogênicos)[17]

[16] A compressão do gás natural reduz seu volume, tornando o transporte por meio de cilindros em veículos rodoviários ou ferroviários uma alternativa viável para locais sem infraestrutura de gasodutos.

[17] A liquefação reduz drasticamente o volume do gás natural, tornando o transporte por navios, caminhões e trens economicamente viável para longas distâncias ou para alcançar áreas não conectadas por gasodutos.

43. Considerando as diferenças entre os estados físicos do gás, vale citar o estudo da Empresa de Pesquisa Energética ("EPE"), o qual relaciona o respectivo modal de transporte, a distância e o volume para determinar a "melhor escolha" com base no menor custo[18], ilustrando a "Competitividade entre diferentes modais de transporte de gás natural *on shore*":



MMm³/d	10	100	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000 km
0,10	GAS	GNC	GNC	GNC	GNC	GNC	GNC	GNC	GNL	GNL
0,50	GAS	GNC	GNC	GNC	GNC	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
1,00	GAS	GAS	GNC	GNC	GNC	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
2,00	GAS	GAS	GAS	GNC	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
3,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
4,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
5,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL	GNL	GNL	GNL	GNL
6,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL	GNL	GNL	GNL
7,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL	GNL	GNL
8,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GNL
10,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS
20,00	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS	GAS

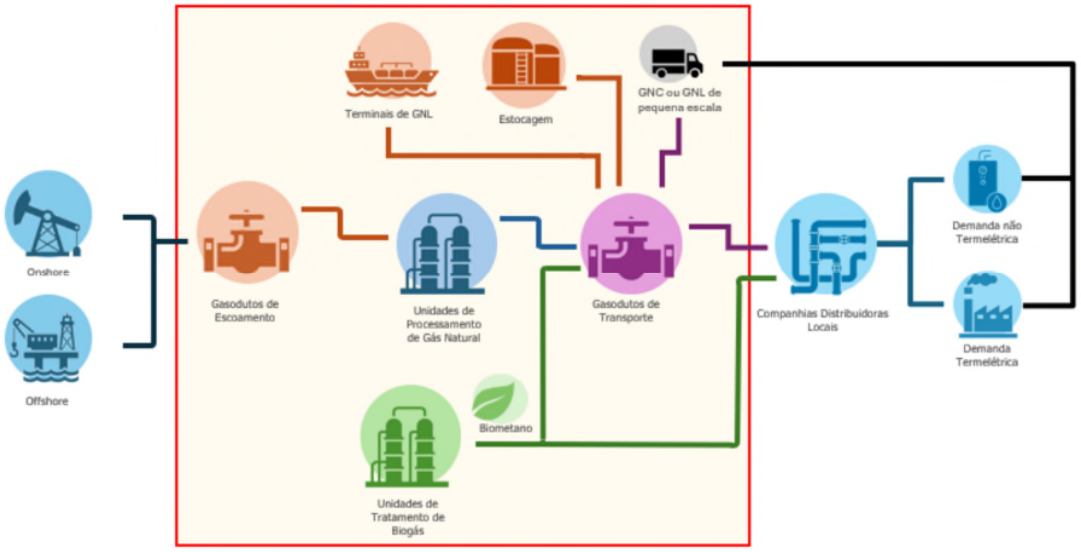
44. Como se vê, os códigos apresentados nas células coloridas – GNC (modal alternativo), GNL (modal alternativo) e GAS (transporte via gasoduto) – indicam qual alternativa tem o menor custo, conforme a capacidade em milhões de metros cúbicos por dia (MMm³/d) da primeira coluna e a distância em quilômetros na primeira linha. A análise sobre a alternativa de transporte, portanto, é determinante para atestar a viabilidade de projetos de suprimento.

45. No Brasil, a oferta de gás natural é proveniente de 3 (três) fontes principais: gás natural produzido nacionalmente; gás natural importado por meio de gasodutos internacionais; e gás natural liquefeito importado por navios-tanque.[19] Confira-se infográfico que ilustra as diferentes origens e segmentos do mercado de gás, bem como a forma pela qual eles se interrelacionam:

No destino, o GNL precisa ser regaseificado para ser utilizado na forma gasosa, que é a forma de consumo final e de distribuição pelas redes canalizadas.

[18] Empresa de Pesquisa Energética, GNL de Pequena Escala: Estudo de Caso no Brasil. Disponível em: NT GNL Pequena Escala_r0.pdf. Acesso em: 20.05.2025.

[19] Empresa de Pesquisa Energética, Oferta de Gás Natural, P. 181. Disponível em: Cap7_Texto.pdf. Acesso em: 17.04.2025.



(Disponível em: Nota Técnica Metodológica - Plano Nacional Integrado das Infraestruturas de Gás Natural e Biometano. Acesso em: 17.04.2025)

46. Em relação ao mercado consumidor de gás, há, no Brasil, a figura dos "consumidores cativos" (art. 3º, XIV, da Lei do Gás),[20] assim denominados aqueles que **necessariamente** consomem o gás distribuído e comercializado pelas **distribuidoras estaduais** ("concessionárias").

47. Já os "consumidores livres" (art. 3º, XIV, da Lei do Gás)[21] têm a opção de adquirir o gás natural de **qualquer agente** que realize a comercialização. As leis estaduais estabelecem os requisitos necessários para o enquadramento de agentes como consumidores livres em cada Estado.[22] O critério mais comum para tal classificação é o consumo de um volume mínimo

20 "*Consumidor de gás natural que é atendido pela distribuidora local de gás canalizado por meio de comercialização e movimentação de gás natural*".

21 "*Consumidor de gás natural que, nos termos da legislação estadual, tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural*".

22 O art. 3º, XV, da Lei do Gás delegou aos Estados a competência de estabelecer, especificamente, os critérios para a qualificação do consumidor livre, nos seguintes termos: "*XV - consumidor livre: consumidor de gás natural que, nos termos da legislação estadual, tem a opção de adquirir o gás natural de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural;*". Isso não quer dizer que o Estado possui competência para regular a comercialização aos consumidores livres, o que incumbe à União, conforme art. 22, IV e XII, da CF e art. 25 da Lei do Gás: "*Art. 25. A ANP regulará o exercício da atividade de acondicionamento para*

de gás. Esse racional leva em consideração que apenas os grandes consumidores teriam capacidade de absorver a complexa gestão dos contratos necessários para a entrega do gás no destino final (*i.e.*, contratos de compra e venda, contratos de prestação do serviço de transporte e contratos de utilização do serviço de distribuição) e, em contrapartida, de obter melhor preço pela molécula do gás adquirida em larga escala, em comparação àquela comercializada no mercado cativo.

48. Embora a definição de "serviços locais de gás canalizado" nunca tenha sido objeto de legislação específica, sua semântica sugere que se refira à distribuição de gás natural por modal dutoviário (mercado cativo) e, sobretudo, que não abranja a atividade de comercialização (mercado livre). Nesse sentido, é oportuno citar o "*Relatório de acompanhamento para identificar riscos e oportunidades de melhoria na condução da política pública do Novo Mercado de Gás, que visa à abertura do mercado de gás natural*", elaborado pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet) do Tribunal de Contas da União ("TCU"):

> "Acórdão TCU nº 2301/2021, de 29 de setembro de 2021: (...) 44. A Nova Lei do Gás define limites mais claros entre as esferas de transporte, distribuição e comercialização. (...) Ressalta-se que a esfera da comercialização do gás natural não deveria se confundir com os serviços locais de gás canalizado, pois referem-se a atividades essencialmente distintas. A distribuição por dutos é serviço regulado não competitivo, ao passo que a atividade de comercialização é passível de competição entre agentes existentes e potenciais".

49. Bem compreendidas as principais especificidades do mercado de gás brasileiro e de seus operadores e agentes, passa-se a demonstrar especificamente como se dá o exercício da competência que a Constituição Federal atribuiu aos Estados, ao tratar do direito de explorar os "*serviços locais de gás canalizado*".

B. OS SERVIÇOS LOCAIS DE GÁS CANALIZADO

transporte e comercialização de gás natural ao consumidor final por meio de modais alternativos ao dutoviário." Ou seja, o monopólio estadual restringe-se à comercialização do gás ao mercado cativo.

50. Como indicado acima, a União Federal é responsável por regular praticamente todos os segmentos do mercado de gás, sendo que, dentre eles, apenas o de transporte por conduto é monopolístico, nos termos do art. 177, IV, da CF/1988.[23] Já aos Estados, o art. 25, § 2º, da CF/1988 atribuiu somente a competência e o monopólio para "*explorar diretamente, ou mediante concessão, os* ***serviços locais de gás canalizado***".

51. O monopólio da União (no transporte por conduto) e dos Estados (na distribuição de gás natural **especificamente** quando utilizado o **modal dutoviário**) justifica-se em razão de os gasodutos serem "*ativos indivisíveis que requerem elevados montantes de investimento e que usufruem dos benefícios de economias de integração, não sendo economicamente viável a construção de redes paralelas de gás canalizado*".[24] De acordo com a doutrina econômica mais abalizada, caracteriza-se como monopólio natural:

> "[...] Uma indústria na qual uma empresa é capaz de abastecer todo o mercado a um preço inferir ao que duas ou mais empresas podem comprar. Exemplos de monopólio natural incluem a distribuição local de sinais de televisão a cabo, eletricidade e gás e serviços de transporte ferroviário urbano. Para essas atividades, a maior parte dos custos é fixa e, quanto maior é a produção, menor é o custo médio do monopólio. É muito mais caro ter dois ou mais concorrentes de fios tubulações e linhas de trem atendendo a cada bairro do que um único conjunto." (PARKIN, Michael. Economia. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2009. *E-book*).

52. No segmento de mercado ora em análise, o transporte de gás natural de competência da União é a "espinha dorsal" da movimentação do gás em nível nacional, na medida em que podem atravessar longas distâncias e gasodutos de grande porte, os quais atravessam estados e, até mesmo, países. Por outro, a distribuição de responsabilidade dos Estados a nível local é a rede capilar que leva o gás dos pontos de entrega das transportadores (os chamados *city gates*) até o usuário final. Analogicamente, é como se os gasodutos de transporte fossem como rodovias, enquanto os de distribuição funcionassem como ruas.

53. Há, então, um relevante racional econômico que justifica a competência

---

[23] "*IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem*".

[24] P. 24. Disponível em: manual-de-boas-praticas-regulatorias_final.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

estadual para regulamentar e explorar apenas o segmento de distribuição de gás pelo modal dutoviário. Afinal, a distribuição é um serviço público essencial de caráter local, que envolve a construção e operação de redes de dutos dentro de um território estadual. Ou seja, **é uma atividade intrinsecamente ligada à infraestrutura urbana das cidades**.

54. Evidentemente, a lógica que justifica a competência estadual **não** se aplica nem ao segmento de comercialização, nem aos modais alternativos ao dutoviário, os quais estão sob o regime concorrencial.

55. O segmento de comercialização refere-se apenas à atividade de venda da propriedade da molécula de gás natural, sem incluir qualquer ação física no ciclo de entrega/tradição do gás natural ao consumidor final. Por ser uma atividade de natureza econômica, esta também pode ocorrer em âmbito interestadual e até internacional, não se limitando necessariamente aos limites geográficos de um Estado. Ademais, as operações de comercialização de gás no mercado livre envolvem múltiplos atores, quais sejam, comercializador, transportador, distribuidor e consumidor.

56. A relação jurídica entre comercializador e o usuário final, como um ato de comércio, é baseada em outras premissas quando comparada àquela entre distribuidor e usuário final, relacionada a um serviço de movimentação. Afinal, a comercialização aos consumidores livres envolve a negociação de contratos, gestão de portfólio e estratégias de mercado que **transcendem** a prestação do serviço público local de distribuição.

57. Dessa maneira, enquanto no mercado cativo os usuários compram o gás da concessionária estadual e utilizam a sua rede de distribuição, pagando para tanto o preço da molécula somado à Tarifa de Movimentação ("TMOV"),[25] no mercado livre os usuários compram o gás de qualquer comercializador autorizado pela ANP, pagando à concessionária estadual tão somente a TMOV (de acordo o seu segmento e nível de consumo). No mercado

[25] Em alguns Estados, a TMOV é chamada de Tarifa de Utilização do Sistema de Distribuição ("TUSD"), sendo sinônimos. No Estado do Maranhão, o termo utilizado é TMOV.

livre, portanto, o usuário adquire a molécula de um comercializador e paga para distribuidora (i) a TMOV ou (ii) a tarifa relativa ao serviço de operação e manutenção (O&M) nos casos em que o próprio usuário construiu o duto, nos termos do art. 29 da Lei do Gás.[26]

58. Registre-se que os Estados concederam às suas distribuidoras, além do direito à exploração, com exclusividade, dos serviços de distribuição de gás canalizado, a exploração da atividade de comercialização de gás ao mercado cativo. Entretanto, isso não pressupõe ou implica monopólio estadual da atividade de comercialização aos consumidores livres e tampouco autoriza os Estados a regulamentá-la. Até porque é evidente "*a separação e independência das atividades de venda de molécula – comercialização – dos serviços de rede (a distribuição de gás canalizado)*" no mercado livre.[27]

59. Em relação aos modais alternativos ao dutoviário, esses, por definição, não envolvem a infraestrutura de gasodutos fornecida pelos Estados. Inclusive, é bem comum que a movimentação do gás por modais alternativos, principalmente GNL e GNC por rodovia, envolva mais de um Estado, como é o caso do projeto do Corredor Verde, para transporte de GNL, ligando as cidades de Santos - SP e São Luís - MA. Por isso, a movimentação por modal alternativo não está abarcada pela competência atribuída pela CF aos Estados, devendo ser regulada de forma **dissociada** e **independente** da distribuição por gasodutos.

60. Seguindo a mesma lógica, no conceito de "serviços locais de gás canalizado"

---

26 "*Art. 29. O consumidor livre, o autoprodutor ou o autoimportador cujas necessidades de movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora de gás canalizado estadual poderão construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora de gás canalizado estadual a sua operação e manutenção, e as instalações e dutos deverão ser incorporados ao patrimônio estadual mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, por ocasião da sua total utilização.*

§ 1º As tarifas de operação e manutenção das instalações serão estabelecidas pelo órgão regulador estadual em observância aos princípios da razoabilidade, da transparência e da publicidade e às especificidades de cada instalação."

27 FGV. Center for regulation and infrastructure studies. *Desenvolvimento de um Mercado de Gás no Brasil* (Agosto/2017). Disponível em: https://ceri.fgv.br/publicacoes/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil. Acesso em: 21.04.2025.

também não estão incluídos os chamados gasodutos de transferência,[28] já que essas estruturas são destinadas à movimentação de gás natural considerado de **interesse exclusivo de seu proprietário**, com início e término em suas **próprias instalações** (não tendo qualquer relação com a malha de gasodutos das distribuidoras locais estaduais).

61. Bem delimitado o que integra escopo de atuação dos entes federativos no mercado de gás, passa-se, por último, aos agentes geralmente envolvidos em âmbito estadual e seus respectivos papéis.

62. Os serviços locais de gás canalizado podem ser prestados pelos Estados diretamente ou mediante regime de concessão. Geralmente, os Estados contratam empresas privadas ou sociedades de economia mista para prestar os serviços de distribuição, na qualidade de concessionárias. A contratação é feita predominantemente pela modalidade de concessão comum, de modo que a remuneração da concessionária provém de tarifas pagas pelos usuários dos serviços de distribuição.

63. No Estado do Maranhão, a concessionária que detém a concessão para prestar, com exclusividade, os serviços locais de distribuição de gás canalizado em todo o território é a Companhia Maranhense de Gás ("GASMAR").[29] Trata-se de uma sociedade de economia mista que tem como acionistas a Termogás S.A. (74,50% do capital acionário) e o próprio Estado do Maranhão (25,50% do capital acionário).

64. Já a regulação do contrato de concessão e da distribuição local de gás canalizado é feita por intermédio de agências reguladoras estaduais. Essas são responsáveis por estabelecer e/ou fiscalizar as tarifas cobradas, os padrões de qualidade dos serviços, as condições de atendimento aos consumidores e outras questões relacionadas aos serviços

---

28 "*Art. 3º, XXV - gasoduto de transferência: duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, com início e término em suas próprias instalações de produção, coleta de produção, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento e processamento de gás natural*".

29 GASMAR - Companhia Maranhense de Gás.

locais de gás canalizado.

65. A agência reguladora que desempenha tal papel no Estado do Maranhão é a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos ("MOB"), antiga Agência Reguladora de Serviços Públicos do Maranhão ("ARSEMA"). Essa foi constituída como uma autarquia estadual, cujas atribuições englobam a "*fiscalização e controle dos serviços locais de gás canalizado*" (art. 2º da Lei nº 10.225/2015, conforme alteração da Lei nº 11.662/2022).

66. Descrito em termos gerais o funcionamento da distribuição de gás canalizado a nível estadual do ponto de vista factual, passa-se a traçar um breve histórico da regulação do mercado de gás no Brasil e de suas tendências atuais.

C. HISTÓRICO E TENDÊNCIAS ATUAIS DA REGULAÇÃO DO MERCADO DE GÁS NO BRASIL

67. A despeito de o gás natural ter um papel cada vez mais estratégico na matriz energética nacional, o histórico desse mercado foi fortemente marcado pelo monopólio da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras ("Petrobras") e, consequentemente, pela presença modesta de outras empresas. Principalmente na última década, a União, com o apoio de diversos agentes, tem implementado iniciativas relevantes para aprimorar a regulação do setor, com o objetivo de promover a maior abertura do mercado de gás natural. A Lei do Maranhão, infelizmente, vai na contramão de todas essas diretrizes concebidas para tornar o ambiente mais eficiente e competitivo, com a redução dos custos para os consumidores finais.

68. A história do gás natural no Brasil inicia em 1940, a partir da descoberta do Recôncavo Baiano.[30] Em 1953, a Lei nº 2.004 estabeleceu o monopólio da União sobre a pesquisa e lavra de jazidas, refino e transporte marítimo de petróleo, bem como criou a

[30] A história do gás natural no Brasil — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis

Petrobras, responsável pela execução do referido monopólio.[31] Até a década de 1980, a participação do gás na matriz energética nacional era bastante modesta e os Estados não detinham competência legal para explorar nenhuma das atividades dessa indústria.[32]

69. Com a promulgação da CF, o monopólio da União sobre a maioria das atividades relacionadas ao gás natural foi mantido, mas, pela primeira vez, atribui-se aos Estados a competência para explorar diretamente os serviços locais de gás canalizado (art. 25, § 2º, da CF/1988).

70. Em 1995, duas relevantes emendas constitucionais foram promulgadas: **(i)** a EC nº 5, que permitiu que os Estados explorassem os serviços de gás canalizado também mediante concessões a empresas privadas;[33] e **(ii)** a EC nº 9, que autorizou a União a contratar empresas estatais ou privadas para a realização das atividades previstas no art. 177, I a IV, da CF,[34] flexibilizando, assim, o monopólio da Petrobras.

71. Já no ano de 1997, a União, no exercício de sua competência privativa para legislar sobre petróleo e gás natural, promulgou a Lei nº 9.478 ("Lei do Petróleo") para dispor sobre a política energética nacional. Por meio da Lei do Petróleo, foi instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ("ANP"), autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e Energia responsável pela regulação da exploração e produção ("E&P") de petróleo e gás natural no país.

72. A Lei do Petróleo atribui à ANP incumbências como as de: "*implementar a política nacional de petróleo e gás natural* [...]*, com ênfase na garantia do suprimento de derivados de* [...] *gás natural em todo o território nacional*", bem como "*autorizar e fiscalizar a*

---

31 "*Dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e define as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima, e dá outras providências*". Disponível em: Portal da Câmara dos Deputados.

32 Disponível em: https://www.gov.br/anp/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/historia-gn-brasil. Acesso em: 17.04.2025.

33 Disponível em: Emc5 - . Acesso em: 17.04.2025.

34 Disponível em: Emc9. Acesso em: 17.04.2025.

prática da atividade de ***comercialização*** *de gás natural*" (art. 8º, I e XXVI, da Lei do Petróleo).

73. Contudo, a Lei do Petróleo contém poucas disposições específicas sobre o mercado de gás natural, a despeito de suas especificidades relevantes. Assim, surgiu a necessidade de um marco regulatório específico para o setor de gás, o qual foi introduzido pela Lei nº 11.909/2009, então regulamentada pelo Decreto nº 7.382/2010.[35]

74. Apesar de ter suprido certas lacunas da Lei do Petróleo, a Lei nº 11.909/2009 não foi suficiente para assegurar uma efetiva abertura do mercado de gás. Afinal, persistia o monopólio de fato da Petrobras sobre praticamente todos os segmentos da indústria de gás natural (*i.e.*, comercialização, infraestruturas de escoamento, regaseificação e transporte do gás natural, além de a Petrobras deter participação societária nas distribuidoras de gás).

75. Nos anos de 2014 e 2015, o Brasil passou por uma de suas mais severas crises hídricas, o que reduziu a capacidade das usinas hidrelétricas. Nesse contexto, percebeu-se com mais ênfase a relevância das usinas termelétricas e do gás natural para a segurança energética nacional.[36] Nesse cenário, em 2015, a Petrobras iniciou um processo de **desinvestimento** de alguns ativos do setor de gás natural, reduzindo a sua participação em tal mercado.

76. Em 24.06.2016, o governo federal lançou o programa "Gás para Crescer", com o objetivo de, a partir de intensas discussões com representantes da sociedade, "*propor medidas de aprimoramento do arcabouço normativo do setor de gás*".[37] Nesse âmbito, foi publicada a Resolução do Conselho Nacional de Política Energética ("CNPE") nº 10/2016, a qual "*estabelece*[u] *as diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural*",[38] conferindo especial relevância à implementação de medidas de estímulo à **concorrência** que

---

35 A Lei nº 11.909/2009 dispôs sobre "*as atividades relativas ao transporte de gás natural, de que trata o art. 177 da Constituição Federal, bem como sobre as atividades de tratamento, processamento, estocagem, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural*".

36 Disponível em: Consumo de gás natural bate novo recorde, consequência da crise hídrica - 02/06/2014 - UOL Economia. Acesso em: 17.04.2025.

37 Disponível em: Gás para Crescer — Ministério de Minas e Energia. Acesso em: 17.04.2025.

38 Resolucao_cnpe_10_diretrizes_gas_para_crescer.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

limitem a concentração de mercado.[39]

77. Já em 2019, por meio da Resolução CNPE nº 4/2019, foi instituído o Comitê de Promoção da Concorrência do Mercado de Gás Natural no Brasil ("CMPC"), com competências para "*propor medidas de estímulo à concorrência no mercado de gás natural*" e "***propor ações a entes federativos para a promoção de boas práticas regulatórias***" (art. 1º, I e III).[40]

78. Como resultado das propostas apresentadas pelo referido Comitê, foi aprovada a Resolução nº 16/2019, que "*estabelece diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas* ***voltadas à promoção da livre concorrência*** *no mercado de gás natural*". Para alcançar esse objetivo, a Resolução nº 16/2019 deixou clara a relevância de boas práticas regulatórias no âmbito estadual, que corroborem para uma efetiva liberalização do mercado e que não invadam a competência regulatória da União sobre a comercialização.[41]

79. Em 08.07.2019, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, reconhecendo a necessidade da diversificação de agentes para promoção da concorrência no mercado, determinou por meio de um Termo de Compromisso de Cessação que a Petrobras adotasse certas medidas, como, por exemplo, a de desinvestimento de sua participação nas companhias

---

39 "***A visão de futuro para o mercado de gás natural no País pressupõe*** *diversidade de agentes, liquidez,* ***competitividade,*** *acesso à informação e boas práticas, de forma a contribuir para o crescimento do País;* [...]
Art. 2º São diretrizes estratégicas para o desenho de novo mercado de gás natural no Brasil:
III - implementação de medidas de ***estímulo à concorrência*** *que limitem a concentração de mercado e promovam efetivamente a competição na oferta de gás natural*" (destacou-se).

40 Disponível em Resolucao_cnpe_04_2019.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

41 "Art. 2º A transição para o mercado concorrencial de gás natural deverá ocorrer de forma coordenada, de modo a: [...]

VII - **incentivar a adoção voluntária, pelos Estados e o Distrito Federal, de boas práticas regulatórias relacionadas à prestação dos serviços locais de gás canalizado, que contribuam para a efetiva liberalização do mercado, o aumento da transparência e da eficiência**, e a precificação adequada no fornecimento de gás natural por segmento de usuários. [...]

Art. 5º Recomendar que o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia incentivem os Estados e o Distrito Federal a adotarem as seguintes medidas:

I - reformas e medidas estruturantes na prestação de serviço de gás canalizado, incluído eventual aditivo aos contratos de concessão, de forma a refletir boas práticas regulatórias, recomendadas pela ANP, que incluem:

f) **efetiva separação entre as atividades de comercialização e de prestação de serviços de rede**;" (grifou-se e destacou-se).

de transporte e distribuição de gás.[42]

80. Em seguida, o Governo Federal lançou o programa "Novo Mercado de Gás", cujo objetivo fora o de "*implementar as medidas para o desenho do novo mercado de gás natural com foco nas normas infralegais e com uma estratégia mais negocial com os Estados e com os agentes dominantes do mercado*".[43] Dentre os quatro pilares deste novo programa, figura a **harmonização das regulações estaduais e federal**, considerada de fundamental importância para a **ampliação de investimentos** e melhor **aproveitamento das infraestruturas** de movimentação de gás no país.

81. Como uma das iniciativas do programa, o Governo criou o Comitê de Monitoramento ("CMGN") da **Abertura do Mercado de Gás Natural**, instituído por meio do Decreto nº 9.934/2019. Em abril de 2021, o referido Comitê publicou um "Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias" (**doc. 6**),[44] voltado especialmente aos Estados, e também uma Nota Técnica intitulada "Propostas para o **Mercado** Brasileiro de Gás Natural" (**doc. 7**).[45]

82. Como se vê, uma das questões mais reforçadas nos programas Gás para Crescer e Novo Mercado de Gás consiste na relevância de uma separação clara entre as atividades de gás natural potencialmente concorrenciais (produção e comercialização) das monopolísticas (distribuição e transporte). Isso porque eventual expansão indevida dos setores monopolísticos poderia ensejar insegurança jurídica e, consequentemente, possível óbice ao desenvolvimento do mercado de gás natural.[46]

83. Todos esses estudos e mobilizações em prol da abertura do mercado de gás culminaram na reestruturação do próprio marco regulatório dessa indústria. Assim, em 2021,

---

42 Disponível em: TCC-Petrobras-CADE-08-Jul-2019.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

43 Disponível em: Novo Mercado de Gás — Ministério de Minas e Energia. Acesso em: 17.04.2025.

44 Disponível em: manual-de-boas-praticas-regulatorias_final.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

45 Disponível em: 2.RelatrioComitdePromoodaConcorrnciavfinal10jun19.pdf. Acesso em: 17.04.2025.

46 FGV. Center for regulation and infrastructure studies. *Desenvolvimento de um Mercado de Gás no Brasil* (Agosto/2017). Disponível em: https://ceri.fgv.br/publicacoes/desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil. Acesso em: 17.04.2025.

foi publicada a Lei nº 14.134/2021 ("Lei do Gás") e o seu respectivo Decreto regulamentador nº 10.712/2021, que outorgaram status legal aos mecanismos direcionados à abertura do mercado, promoção da concorrência e redução do preço da molécula.

84. A Lei do Gás reforçou a competência da União para dispor sobre as atividades de **transporte**, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e **comercialização** de gás natural (art. 1º), bem como a da ANP para regular "*o exercício da atividade de acondicionamento para transporte e **comercialização** de gás natural ao consumidor final **por meio de modais alternativos ao dutoviário***" (art. 25).

85. Além disso, o art. 45 da referida Lei do Gás previu a necessária harmonização e aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria de gás natural pela União, juntamente com os Estados e o Distrito Federal.[47]

86. Mais recentemente, no ano de 2023, o Governo Federal lançou o Programa "Gás para Empregar", com o objetivo de "*aumentar a disponibilidade de gás natural para os setores produtivos, a preços **competitivos**, contribuindo para a geração de empregos e aumento do PIB nacional, além de segurança energética e alimentar*".[48] No âmbito do referido programa, no final de 2024, o Ministério de Minas e Energia promoveu um *workshop* sobre "**harmonização regulatória**", dada a enorme **relevância** e **preocupação** com o tema.[49]

87. Outro fruto do Programa "Gás para Empregar" foi o Decreto n.º 12.153/2024 ("Decreto do Gás"), o qual inclui, dentre os princípios da Política Energética Nacional, a busca por "***harmonizar as regulações federal, distrital e estaduais** relativas à indústria de gás natural*", bem como atribui à ANP a competência de, dentre outras questões, "*promover a devida regulamentação dos elos da cadeia de abastecimento de forma a estruturar o ambiente concorrencial pela venda do gás natural*" (art. 5º-B, I) e "*estabelecer **regras regulatórias claras***

---

47 "*A União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia e da ANP, deverá articular-se com os Estados e o Distrito Federal para a harmonização e o aperfeiçoamento das normas atinentes à indústria de gás natural, inclusive em relação à regulação do consumidor livre.*"

48 Disponível em: Gás para Empregar — Ministério de Minas e Energia. Acesso em: 22.04.2025.

49 Disponível em: Workshop Gás Para Empregar e Harmonização Regulatória. Acesso em: 22.04.2025.

para o desempenho de cada atividade econômica do setor" (art. 5º-B, II).[50]

88. Com base na competência constitucional balizada na Lei do Gás (art. 1º c/c art. 25) e no Decreto do Gás, a ANP editou **(i)** a Resolução ANP nº 52/2011, estabelecendo a regulação para a autorização da atividade de comercialização de gás natural, inclusive o GNL e GNC, **(ii)** a Resolução ANP nº 971/2024, para a autorização das atividades de acondicionamento e movimentação de GNL a granel, por modais alternativos ao dutoviário, e **(iii)** a Resolução ANP nº 973/2024, para a autorização das atividades de acondicionamento e movimentação de GNC a granel por modais alternativos ao dutoviário.

89. A despeito de todos os incentivos federais e de a União ter, em atenção à sua competência privativa para legislar sobre gás natural, lançado programas e atualizado o arcabouço legal do setor, o Estado do Maranhão dispôs, em artigos da Lei ora impugnada, sobre matérias que claramente extrapolam a sua competência constitucional.

90. E o que é pior, a Lei do Maranhão contraria as diretrizes atuais do setor para a abertura do mercado de gás, pois estabelece normas em desarmonia com a legislação federal, bem como expande indevidamente o monopólio estatal, comprometendo, assim, a livre iniciativa, a livre concorrência e a isonomia.

V. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS DISPOSITIVOS DA LEI DO ESTADO DO MARANHÃO: INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO E VIOLAÇÃO AOS ARTS. 22, IV E XII, 25, § 2º, E 177, I A IV, DA CF

91. A aprovação da Lei nº 12.505/2025 pelo Poder Legislativo do Estado do Maranhão desconsiderou por completo as regras de distribuição de competência definidas pelo Poder Constituinte Originário em 1988, ao adentrar em matéria de competência legislativa privativa da União Federal (art. 22, IV e XII, da CF/1988) e extrapolar os limites da competência estadual, bem definidos no art. 25, § 2º, da CF/1988.

[50] Disponível em: D12153. Acesso em: 22.04.2025.

92. Realmente, o Estado do Maranhão, a pretexto de legislar sobre os serviços de **distribuição** local de gás canalizado por autorização do art. 25, § 2º, da CF/1988, excedeu sua competência constitucionalmente estabelecidas ao estabelecer regras de **comercialização** de gás natural fora do mercado cativo dutoviário, criando inclusive limitações para a atividade de movimentação de GNC e GNL por modais alternativos.

93. A respeito da competência legislativa, o jurista José Afonso da Silva explica que, como consectário do modelo de federalismo adotado pelo Brasil, o princípio da predominância de interesses define a repartição de competências legislativas entre os diferentes níveis da federação, a depender da predominância de interesses naquela matéria. À União Federal competem as matérias de interesse geral e nacional, aos Estados as de interesse regional e aos Municípios as de interesse local.[51]

94. Nesse sentido, esse e. STF, em decisão unânime proferida na ADI nº 3.207/PE,[52] reconheceu que o princípio geral que norteia a repartição de competências entre os entes componentes do Estado Federal brasileiro é o **princípio da predominância do interesse**, tanto para os temas cuja definição foi preestabelecida pelo texto constitucional, quanto em termos de interpretação em hipóteses que envolvem várias matérias.

---

51 DA SILVA, José Afonso. *Curso de direito constitucional positivo*. 28ª ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 478.

52 "CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 12.562/2004, DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, II e XIII; 22, VII; E 170, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI IMPUGNADA DISPÕE SOBRE PLANOS DE SAÚDE, ESTABELECENDO CRITÉRIOS PARA A EDIÇÃO DE LISTA REFERENCIAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE SEGUROS (CF, ART 22, INCISOS I E VII).

1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). [...].

4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei 12.562/2004 do Estado de Pernambuco." (STF, ADI 3.207/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 12.04.2018).

95. A Constituição de 1988, partindo do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, *a priori*, algumas competências para cada um dos entes federados. Como bem decidiu esse e. STF, as regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.[53]

96. Seguindo essa lógica, o art. 22 da CF elenca as matérias de competência privativa da União, sendo aquelas que "*apenas podem ser objeto de delegação* [aos Estados e Municípios] *parcial via lei complementar*",[54] conforme estabelece o parágrafo único do referido dispositivo.[55] Dentre elas, o art. 22, IV e XII, da CF/1988 atribuiu à União a competência legislativa para dispor sobre gás natural, enquanto recurso mineral e fonte energética:

> "Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
> IV - águas, **energia**, informática, telecomunicações e radiodifusão; [...]
> XII - jazidas, minas, **outros recursos minerais** e metalurgia;"

97. Sobre a competência privativa da União para legislar sobre gás natural, sob a perspectiva jurídico-econômica, essa decorre "*do caráter estratégico da matéria e por se entender que sua regulação necessitava de um grau tal de uniformidade e harmonização que apenas seria alcançado se regulado por um único ente da Federação*".[56]

98. Em relação às competências político-administrativas, o art. 177 da CF/1988 confere à União o monopólio sobre a pesquisa, lavra das jazidas, importação, exportação e transporte de gás natural (art. 177, I a V, da CF/1988).[57] A EC nº 9/1995, por sua vez, autorizou

---

53 STF, ADI nº 3.605/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 30.06.2017.

54 ABBOUD, Georges. Constituição Federal Comentada, ed. 2024. Revista dos Tribunais, art. 24.

55 "*Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.*"

56 FGV CERI. *Distribuição de gás natural no Brasil - Dados e aspectos regulatórios*. [S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: https://repositorio.fgv.br/items/4d38c508-fefc-4862-b38d-f8a00f23acd4, p. 60. Acesso em: 17.04.2025.

57 "Art. 177. Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos; (Vide Emenda Constitucional nº 9, de 1995).
II - a refinação do petróleo nacional ou estrangeiro;
III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

expressamente a União a contratar com empresas estatais ou privadas a realização das atividades previstas nos incisos I a IV do art. 177, de modo a outorgar os riscos da atividade ao "concessionário".

99. Essa competência legislativa e monopólio justificam-se sobretudo em razão da necessidade de garantia do abastecimento nacional. Especificamente em relação ao gás natural, o monopólio no segmento de transporte relaciona-se também à necessidade de movimentação interestadual do hidrocarboneto, tradicionalmente por meio de gasodutos. É o que explica a doutrina pátria:

> "A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) fez a escolha política da sujeição do setor de petróleo e gás natural (P&GN) ao regime de monopólio estatal da **União**, sendo este ente federativo **o único agente capaz de estruturar, regular e definir o desenho da exploração daqueles recursos minerais de conteúdo energético de forma eficiente**, tendo como objetivo o melhor aproveitamento dos recursos energéticos do país, porquanto tal setor se encontraria revestido dos atributos de interesse público, cuja atividade econômica se encontra consubstanciada pelos imperativos da segurança nacional e de relevante interesse coletivo. [...]
>
> Pode-se, ainda, destacar que o adequado aproveitamento dos recursos energéticos, a otimização e eficiência da infraestrutura dedicada aos elos da IGN [Indústria do Gás Natural], a garantia de abastecimento dos derivados de P&GN – por exemplo, diesel, fertilizantes, insumos industriais, etc. – podem ser compreendidos como **expressão de soberania nacional** (art. 170, I, da CF/1988), quando conexa à garantia de suprimento e à autossuficiência em P&GN e seus derivados, ou seja, a soberania nacional expressa em termos de segurança energética intergeracional. [...]
>
> Portanto, a razão de interesse público na busca de eficiência para o mercado, justificaria o estabelecimento do monopólio da União em P&GN, cuja intervenção deliberada do Estado na economia seria por meio do planejamento, regulação, fiscalização e incentivo de tais atividades econômicas (art. 174, CF/1988), proporcionando um desenho do mercado de P&GN, cuja maximização do objetivo seria a **otimização no uso da infraestrutura intensiva em capital**, com características de custo irrecuperável ou enterrado (*sunk cost*), a serem compartilhados, distribuídos e suportados em rede, com possibilidade de economia de escala e de escopo, visando otimizar à gestão dos recursos energéticos e dos produtos deles derivados, no sentido de perseguir a meta de redução de custos repassados aos consumidores (art. 170, V, da CF/1988), proporcionando assim, o aumento de bem-estar social, a busca do pleno emprego (art. 170, VIII, da CF/1988) e a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII, da CF/1988), pelo uso ótimo dos recursos energéticos, em especial, **no que diz respeito**

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem".

> **ao aumento da eficiência na infraestrutura dedicada aos elos da indústria do gás natural – IGN**."[58]

100. No mesmo sentido, a jurisprudência do e. STF é assente em reconhecer que a União "*tem **dupla autoridade normativa** na matéria* [exploração de petróleo e gás], *já que cabe a ela **definir as condições (legislativas) gerais de exploração** de potenciais de recursos hídricos e minerais (**art. 22, IV e XII, da CF**), bem como as condições (contratuais) específicas da outorga dessa atividade a particulares (art. 177, § 1º, da CF).*"[59]

101. A **única** limitação à competência legislativa da União para dispor sobre gás natural é relativa à competência dos Estados para explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de **distribuição de gás canalizado** — a chamada atividade de distribuição de gás via conduto —, conforme o art. 25, § 2º, da CF, *in verbis*: "*Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, **os serviços locais de gás canalizado**, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação*".

102. Como já explicado no subcapítulo **IV.B**, acima, o constituinte originário atribuiu tal competência aos Estados em virtude do monopólio natural sobre a distribuição de gás feita por gasodutos dentro do território estadual, já que esses integram a infraestrutura urbana e consistem em uma indústria de rede. É o que explica a doutrina pátria:

> "[...] em que pese a concentração, pelas normas constitucionais, das competências relativas à indústria da energia na União Federal, não seria razoável deferir ao governo **central a prestação de um serviço que interfere diretamente na infraestrutura (*sic.*) das cidades**.
>
> Por outro lado, se não houvesse o dispositivo do art. 25, § 2°, os serviços locais de gás canalizado estariam enquadrados na competência geral dos municípios, prevista no art. 30, inciso V, da Constituição, segundo o qual cabe aos municípios a prestação dos serviços de interesse local.
>
> Pelo menos dois fatores parecem explicar a orientação do constituinte nesse particular: **a incapacidade financeira dos municípios e a peculiaridade dos serviços locais de**

[58] JÚNIOR, João Alencar Oliveira. Considerações históricas e constitucionais da atividade econômica do gás natural sob o regime de monopólio público da União. Technical Paper - EIXO 3 - Gás Natural Mesa Técnica (Technical Session), Cod. 49, 423, v. 2727, 2024, p. 10.

[59] STF, ADI 4606, rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 28.02.2019.

> **gás canalizado que, sendo indústria de rede, ganha eficiência com a integração entre as malhas de distribuição urbana, especialmente nas regiões metropolitanas, que envolvem o território de várias municipalidades."**[60]
>
> ***
>
> "Dentro da estrutura constitucional verificam-se duas escalas de competência para os agentes que integram a cadeia da indústria do gás: (i) a competência federal, que incide sobre as atividades econômicas previstas no artigo 177, I, III e IV da CF e reguladas pela ANP; e (ii) a competência **estadual**, que incide sobre os **serviços públicos locais de gás canalizado**, previstos no artigo 25, § 2º da CF e regulados, em cada Estado da Federação, pelos próprios Estados ou pelas agências estaduais, conforme o caso. São competências exclusivas. A repartição de competências tem por finalidade garantir a autonomia dos entes federativos, sendo, portanto, um dos pontos caracterizadores e asseguradores do equilíbrio do Estado Federal. Assim, a União não pode invadir o âmbito de competência dos Estados e vice-versa. [...]
> Trata-se de **expressão do princípio da predominância do interesse regional**, antes comentado. Os serviços que ficaram a cargo do ente menor (os Estados-membros) foram, aqueles que envolvem interesses regionais, isto é, interesses específicos dos usuários de seu território, e não de toda a nação. Norteou-se o legislador constituinte, ainda, pelo princípio da subsidiariedade, segundo o qual as entidades menores preferem às maiores na resolução dos problemas locais (quem está mais próximo do problema é encarregado de resolvê-lo). **Relevante observar, porém, que em virtude do porte dos custos e investimentos envolvidos na implantação e prestação dos serviços, estes seriam inviáveis se explorados a nível meramente municipal, daí justificando-se a opção pela competência estadual**."[61]

103. Evidentemente, esse racional por trás da competência atribuída aos Estados no art. 25, § 2º, da CF é completamente inaplicável à movimentação do gás por modais alternativos ao dutoviário e à comercialização do hidrocarboneto aos consumidores livres.

104. Inclusive, a atual redação do art. 25, § 2º, da CF foi conferida pela Emenda Constitucional nº 5/1995, que alterou a redação original para permitir que os serviços locais de distribuição de gás canalizado pudessem ser prestados, com exclusividade, não só diretamente pelos Estados ou por empresa estatal, mas também por concessionárias. Confira-se a justificativa do Projeto de Lei ("PL") que resultou na EC nº 5, no qual a limitação ao

---

60 GONÇALVES, Gustavo Mano. Indústria brasileira do gás natural: a lei do gás e os conflitos legais e regulatórios entre a União Federal e os Estados. 2010. Dissertação (Mestrado em Energia) - Universidade Salvador, Salvador, 2010, p. 42/43

61 Fonseca, Rodrigo Garcia da, and Correia, Andre de Luizi. *Natural gas: federal versus state competence; Competencia federal versus competencia estadual.* Brazil: Conference: Rio oil and gas 2008 expo and conference, Rio de Janeiro, RJ (Brazil), 15-18 Sep 2008. p., 2008. Web. p. 5.

segmento de distribuição é evidenciada:

> "[...] 2. A atual Constituição, em seu art. 25, § 2°, define a competência dos Estados de explorar diretamente ou mediante concessão a empresa estatal, **com exclusividade de distribuição**, os serviços locais de gás canalizado. Tal preceito confere virtual ''reserva de mercado'' para empresas estatais estaduais, regime não mais consentâneo com o processo de abertura e a necessidade de redução de preços e melhoria da qualidade de bens e serviços da economia. Além disso, a crise fiscal do Estado, que abarca as administrações estaduais, limita a capacidade de investimento e expansão da oferta dos serviços públicos prestados à população, em particular o gás canalizado".[62]

105. Assim, os Estados gozam de competência constitucional legislativa **apenas** para disciplinarem a prestação do serviço de **distribuição de gás canalizado pelas concessionárias distribuidoras aos respectivos consumidores**.

106. Para legislar sobre qualquer outra matéria relativa à indústria de gás natural, por se tratar de competência privativa da União, o Estado precisaria de expressa autorização de Lei Complementar (cf. art. 22, parágrafo único, da CF/1988), o que não existe.

107. Pelo contrário, com a promulgação da Lei do Gás, foi esclarecida e reforçada a competência constitucional da União para regular a comercialização de gás. Veja-se, abaixo, que tal competência foi expressamente indicada no art. 1º da Lei do Gás:

> "Art. 1º Esta Lei institui normas para a exploração das atividades econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e de importação e exportação de gás natural, de que tratam os incisos **III e IV do caput do art. 177 da Constituição Federal**, bem como para a exploração das atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, **liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural**." (destacou-se)

108. É relevante observar que os arts. 3º, XIII e XVII, e 31 diferenciam de forma clara os segmentos de comercialização e distribuição de gás canalizado, restringindo a competência conferida pela Constituição Federal aos Estados **apenas à distribuição** de gás canalizado:

---

62 Disponível em: https://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/DCD15MAR1995.pdf#page=32 . Acesso em: 16.04.2025.

> "Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua regulamentação: [...]
> XIII - comercialização de gás natural: atividade de compra e venda de gás natural; [...]
> XVII - **distribuição de gás canalizado**: prestação dos **serviços locais de gás canalizado consoante o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição Federal;**" (destacou-se)

> "Art. 31. A **comercialização** de gás natural dar-se-á mediante a celebração de contratos de compra e venda de gás natural, **registrados na ANP ou em entidade por ela habilitada, nos termos de sua regulação**, ressalvada a venda de gás natural pelas distribuidoras de gás canalizado aos respectivos consumidores cativos." (destacou-se)

109. A seu turno, o art. 25 da Lei do Gás atribuiu expressamente à ANP a competência para regular a comercialização de gás natural por modais alternativos ao dutoviário (*i.e.*, rodoviário, ferroviário e aquaviário). Confira-se:

> "Art. 25. A **ANP regulará** o exercício da atividade de acondicionamento para transporte e **comercialização** de gás natural ao consumidor final **por meio de modais alternativos ao dutoviário**.
> § 1º Entende-se por modais alternativos ao dutoviário a movimentação de gás natural por meio rodoviário, ferroviário e aquaviário." (destacou-se)

110. Como não há nenhuma lei que autorize o Estado a disciplinar qualquer outra matéria relativa a gás natural além da distribuição local de gás canalizado (pelo contrário, a Lei do Gás reforçou a competência da União para tratar do assunto), como se demonstrará pormenorizadamente no capítulo **VII**, diversos artigos da Lei do Maranhão usurparam a competência legislativa privativa da União ao **(i)** estabelecerem normas gerais sobre o mercado de gás; **(ii)** disporem sobre comercialização de gás natural aos consumidores livres; **(iii)** disciplinarem a movimentação e acondicionamento de GNL e GNC; e **(iv)** classificarem gasodutos para além dos "*serviços locais de gás canalizado*", entre outras questões.

111. A usurpação de competência da União já foi reconhecida por doutrina e jurisprudência em situações análogas. No âmbito da Reclamação nº 4.210/SP ("Rcl nº 4.210"), discutiu-se qual seria o escopo da competência atribuída aos Estados para explorar os "*serviços locais de gás canalizado*", para averiguar se essa abarcaria, ou não, a liquefação e distribuição de gás natural no âmbito do chamado Projeto Gemini.

112. Em parecer apresentado na Rcl nº 4.210, o Professor Marçal Justen Filho posicionou-se no sentido de que o monopólio estadual **não** abarca comercialização de gás natural liquefeito, mas apenas a distribuição local de gás por meio do modal **dutoviário**:

> "A comercialização de gás natural liquefeito implica violação do monopólio estadual de distribuição de gás natural canalizado, afetando a exclusividade de "concessão" desta atividade à Comgás?
>
> Resposta: Não. **O monopólio estadual e a correspondente "concessão" à Comgás limitam-se à distribuição local de gás mediante dutos**. **A comercialização de GNL é feita por outros meios, não violando o monopólio estadual nem interferindo sobre a respectiva "concessão"** (expressão que não indica, no caso, a delegação de um serviço público)." (**doc. 8**, grifou-se e destacou-se).

113. Também no âmbito da Rcl nº 4.210, o Professor Carlos Ari Sundfeld opinou no sentido de que a competência regulatória para dispor sobre comercialização e distribuição de gás por modais alternativos ao dutoviário (naquele caso, caminhões) é da União, configurando usurpação de competência eventuais tentativas de um Estado legislar sobre essa seara:

> "[...] Relativamente às posteriores **distribuição e comercialização, por caminhões, do gás natural liquefeito a terceiros**, é possível inferir que **a competência regulatória também é da União, exercida por intermédio da ANP**.
>
> Isto porque **a titularidade estadual, constitucionalmente assegurada, refere-se apenas à infraestrutura fixa de distribuição de gás canalizado**, **não podendo avançar para uma atividade econômica por meio da qual se faça chegar gás natural liquefeito**, em recipientes móveis, aos consumidores finais. É perfeitamente possível, do ponto de vista de direito material e regulatório, a convivência entre estes dois serviços, um público e outro privado, um fixo e outro móvel. [...]
>
> O que a Constituição Federal objetivou foi prover os Estados de titularidade para explorar, diretamente ou mediante concessão, os "serviços locais de gás canalizado". Assim, **tudo quanto for diverso desta noção estará fora da esfera estadual de competência**.
>
> Em outras palavras, a exclusividade prevista no Texto Constitucional, e refletida no art. 122 da Carta Paulista, **alude a uma infraestrutura fixa, utilizada como meio de passagem do gás natural: a rede canalizada de distribuição**. **Não pode haver, porém, norma que condicione a distribuição privada do insumo por meio de equipamentos distintos, nos quais se acondicione gás natural liquefeito, dotados de mobilidade e transportados em caminhões até o endereço do usuário final, à autorização da concessionária estadual**.

> Atuando de maneira coerente com essa expectativa natural, a Constituição Federal e a legislação ordinária conferiram aos Estados apenas a titularidade dos "serviços locais de distribuição de gás canalizado"'. **Não há como entender possível a extrapolação desta competência, sob pena de violação do equilíbrio federativo. A atribuição estadual em matéria de gás natural não lhe dá direito de legislar sobre o referido combustível em sentido amplo, tampouco de regular sua distribuição sob outras formas distintas daquela efetuada pela rede canalizada. Tais competências são da União, que as exerce por meio do órgão dotado de competência legal para fazê-lo, qual seja, a Agência Nacional do Petróleo - ANP**." (**doc. 9**, grifou-se e destacou-se).

114. Ainda no âmbito da Rcl nº 4.210, o e. STF então reconheceu conflito federativo entre a competência **(i)** dos Estados para explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços de gás canalizado, nas relações compreendidas **entre as empresas distribuidoras e os destinatários do produto**; e **(ii)** da União para exercício do monopólio do transporte de gás, por conduto, da empresa produtora até as empresas distribuidoras em todo o país.

115. Em atenção à competência privativa da União prevista no art. 22, IV, da CF, o Tribunal Pleno desse e. STF, em diversas oportunidades recentes, declarou a inconstitucionalidade formal de leis estaduais que disciplinavam matérias relacionadas à energia:

> "Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Dispositivos da Constituição do Estado do Paraná que dispõem sobre atividades nucleares, energia e extração de gás xisto. Usurpação de Competência da União.
> 1. **São inconstitucionais, por vício formal, dispositivos da Constituição paranaense que tratam sobre resíduos nucleares e impõem condições para a construção de centrais termoelétricas, hidrelétricas e de perfuração de poços para a extração de gás xisto, em razão da violação à competência privativa da União para explorar tais serviços e legislar a seu respeito (arts. 21, XII, "b", XIX e XXIII e 22, IV e XXVI, da Constituição Federal).** Precedentes.
> 2. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por vício formal, a inconstitucionalidade dos arts. 207, § 1º, VIII (expressão "e resíduos nucleares") e XVI, e 209 da Constituição do Estado do Paraná."
> (STF, ADI 6898, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19.10.2021 – destacou-se);

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. **COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ENERGIA. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP. COMERCIALIZAÇÃO.** AFERIÇÃO DO PESO DO BOTIJÃO OU CILINDRO À VISTA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
> 1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei do Distrito Federal nº 4.274/2008, que "*dispõe sobre a pesagem obrigatória de botijões e cilindros de gás liquefeito de*

> *petróleo – GLP à vista do consumidor*".
> 2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação impugnada usurpou competência privativa da União, consagrada no art. 22, IV, da Constituição Federal.
> 3. **Compete privativamente à União legislar sobre energia, já tendo sido editadas leis federais específicas sobre a matéria, a exemplo da Lei nº 9.048/1995**, pela qual tornada "*obrigatória a existência de instrumentos de medição de peso nos postos de revenda de gás liqüefeito de petróleo para uso doméstico*", ou seja, obrigando revendedores do "gás de cozinha" a disponibilizarem "balanças que permitam aos consumidores a aferição de peso real do produto". 5. Pedido julgado **procedente**."
> (ADI 4.676/DF, Relator: Nunes Marque, Relator p/ Acórdão: Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024 – destacou-se)[63]

116. Ademais, esse e. STF também já considerou que a usurpação da competência da União é ainda mais evidente quando já há lei federal disciplinando a mesma matéria da pretendida pela lei estadual, mas em sentido diverso (no caso abaixo, a Lei do Petróleo):

> "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.023/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: VEDAÇÃO DO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS AO CONSUMIDOR FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL AUTORIZADO. **COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA. OFENSA AO INC. IV DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA.** AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. [...]
> **2. A legislação estadual impugnada com o escopo de coibir a atividade de "delivery de gasolina e etanol" exorbitou sua competência e usurpou competência privativa da União para legislar sobre energia.**
> 3. A matéria das normas impugnadas é regulada pela Lei n. 9.478/1997, pela qual se definem normas gerais sobre a política energética nacional e pela Resolução n. 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, na qual estabelecidos os requisitos necessários à autorização para o exercício da atividade de revenda varejista de combustíveis automotivos.
> **4. É inconstitucional norma estadual pela qual usurpada a competência privativa da União para legislar sobre energia e por ela estabelecida regulamentação paralela e contraposta à legislação federal existente, por ofensa ao que se dispõe no inc. IV do art. 22 da Constituição da República.** Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional à Lei n. 9.023, de 25.9.2020, do Estado do Rio de Janeiro.
> (STF, ADI 6580, rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 12.05.2021 – destacou-se.)

---

63 Também nesse sentido: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei 10.248/93, do Estado do Paraná, **que obriga os estabelecimentos que comercializem Gás Liquefeito de Petróleo - GLP a pesarem, à vista do consumidor, os botijões ou cilindros entregues ou recebidos para substituição**, com abatimento proporcional do preço do produto ante a eventual verificação de diferença a menor entre o conteúdo e a quantidade líquida especificada no recipiente. **Inconstitucionalidade formal, por ofensa à competência privativa da União para legislar sobre o tema (CF/88, arts. 22, IV)**. 4. Violação ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade das leis restritivas de direitos. Ação julgada procedente."
(ADI 855, Relator: Octavio Gallotti, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 06/03/2008 - destacou-se).

117. Como se não bastassem os diversos precedentes do e. STF, **a Diretoria da ANP**, quando provocada por processo administrativo em reunião datada de 23.11.2023,[64] posicionou-se, por unanimidade, pela **inconstitucionalidade de leis estaduais que dispõem sobre questões relacionadas ao mercado de gás que ultrapassam a distribuição por modal dutoviário**.

118. A análise da ANP partiu do Decreto nº 65.889/2021, do Estado de São Paulo, que dispôs "*sobre critérios de classificação de gasodutos de distribuição de gás canalizado*". Assim como a Lei do Estado do Maranhão, o referido decreto incluiu, indevidamente, no conceito de gasodutos de distribuição, a movimentação de gás por modais alternativos ao dutoviário (art. 1º, I a III).[65]

119. Ao avaliá-lo, a ANP concluiu que o Decreto nº 65.889/2021, assim como outras normais estaduais, invadiram a competência da União:

> "ASSUNTO:
>
> Autorização para que a Procuradoria Federal junto à ANP – PRG realize os procedimentos necessários para o questionamento, perante o STF, da constitucionalidade de atos legais editados no âmbito estadual.
>
> RESOLUÇÃO:
>
> [...] Confirmar o interesse da ANP em impugnar: o Decreto nº 65.889, de 27 de julho de 2021, do Estado de São Paulo; a Lei nº 17.897, de 11 de janeiro de 2022, do Estado do Ceará; a Lei nº 12.142, de 24 de novembro de 2021, do Estado da Paraíba; a Lei nº 17.641, de 5 de janeiro de 2022, do Estado de Pernambuco; a Lei nº 11.190, de 4 de julho de 2022, do Estado do Rio Grande do Norte; a Lei nº 11.662, de 31 de março de 2022, do Estado do Maranhão; e outros atos normativos de entes subnacionais que pretendam dispor sobre temas que **invadam** as competências

64 Processo administrativo nº 48610.214795/2021-12.

65 "Artigo 1º - São classificados como gasodutos de distribuição as instalações destinadas à prestação de serviços locais de gás canalizado que se destinem ao atendimento das necessidades de usuários, cativos ou livres, de quaisquer segmentos, localizados no território estadual, mediante:
I - movimentação de gás; II - interligação a gasoduto de transporte; III - conexão direta a: a) gasoduto de escoamento da produção; b) terminal de gás natural comprimido (GNC) ou de gás natural liquefeito (GNL);c) gasoduto integrante das instalações de escoamento; d) instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural; e) planta de produção de biogás ou biometano." (disponível em: Decreto nº 65.889, de 27 de julho de 2021 - Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acesso em: 16.04.2025).

> regulatórias e normativas da ANP dispostas na Lei nº 14.134, de 8 de abril de 2021 e no seu decreto regulamentador.
>
> Essa análise da ANP teve início "*[c]om a publicação do Decreto n° 65.889 [quando]* ***houve invasão da competência da União para estabelecer normas gerais, pois, como critérios de classificação de gasodutos de distribuição de gás canalizado é matéria de interesse geral (e não apenas estadual ou local), deve ser tratada de modo uniforme em todo o território nacional.*** *Percebe-se claramente a extrapolação de competências quando o Estado pretende, ele próprio - e por decreto - estabelecer a fronteira entre sua competência e a da União. Ora, se fosse dado aos Estados proceder dessa forma, teríamos a possibilidade de contarmos no ordenamento jurídico brasileiro, de 27 (vinte e sete) regras diferentes sobre os limites dessa competência, que poderiam ser mais largos ou mais estreitos de acordo com a discricionariedade de cada Governador, o que avança no terreno do absurdo e deixa exposta a latente inconstitucionalidade da matéria.*"

120. Como bem notado pela Diretoria da ANP, admitir que os vinte e seis Estados, além do Distrito Federal, possam editar leis estabelecendo normas gerais sobre o mercado de gás, com conceitos e classificações básicas distintas, certamente significaria comprometer a harmonização da regulação do setor e a segurança jurídica.

121. Essa postura põe em xeque, por consequência, os objetivos do Poder Constituinte Originário quando da atribuição de competência privativa para a União Federal legislar sobre a matéria e ocasiona efeitos indesejáveis para o mercado.

122. Portanto, os artigos da Lei do Maranhão pormenorizados no item **VII** desta petição inicial estão maculados por vício de inconstitucionalidade formal, em razão da usurpação da competência da União, sendo mandatória a sua exclusão do ordenamento jurídico e/ou interpretação conforme a Constituição, para que se limitem a regulamentar os serviços de distribuição local de gás canalizado ao mercado cativo.

VI. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DA LEI DO ESTADO DO MARANHÃO: VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA ISONOMIA (ARTS. 1º, IV, 5º, *CAPUT,* E 170, *CAPUT,* DA CF)

123. Como se não bastasse a inconstitucionalidade formal, a inconstitucionalidade

material se verifica na violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos nos arts. 1º, IV e 170, *caput*, da CF.

124. Antes da exposição acerca da violação aos ditames constitucionais, é necessário rememorar a reestruturação realizada nos setores de energia para introduzir a competição nos segmentos concorrenciais (produção e comercialização) e a regulação por incentivos nos segmentos monopolísticos (transporte e distribuição). Conforme explicado em Nota Técnica do Comitê para Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural:[66]

> "6.2.4.1.Separação de distribuição e comercialização
> O ponto fundamental dos processos de reestruturação dos setores de energia nas décadas de 1980 e 1990 foi introduzir a competição nos segmentos concorrenciais (produção e comercialização) e regulação por incentivos nos segmentos monopolísticos (transporte e distribuição). Para que a competição pudesse ser introduzida, os consumidores deveriam ter liberdade para comercializar gás natural (ampliação do número de demandantes) e pulverização do número de produtores e comercializadores (diversificação de ofertantes).
> [...]
> 6.2.4.2.Regulação econômica do serviço de distribuição
> A distribuição do gás natural, trata-se de um monopólio natural, dado que envolve elevados custos de capital, custos marginais reduzidos, fortes barreiras à entrada, impossibilidade de mover ou transferir instalações para ganhar novos mercados e ser economicamente ineficiente que o serviço seja prestado por mais de uma empresa. Por essa razão, não é viável que a competição entre os participantes do mercado de distribuição defina os preços aos consumidores. O estado deve regular as tarifas a serem cobradas dos consumidores.
> A regulação, portanto, deve ter como objetivo ser o substituto mais próximo das forças concorrenciais do mercado [...]." (**doc. 7**)

125. Considerando esses diferentes objetivos regulatórios, o Centro de Estudos em Regulação e Infraestrutura da Fundação Getúlio Vargas, em colaboração com o Banco Mundial para discutir tópicos essenciais para o desenvolvimento futuro do setor de energia no Brasil, reforçou a relevância da distinção entre os segmentos de distribuição e comercialização no mercado de gás:[67]

---

66 Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/petroleo-gas-natural-e-biocombustiveis/novo-mercado-de-gas/documentos-relacionados-1/2.RelatrioComitdePromoodaConcorrnciavfinal10jun19.pdf. Acesso em: 20.04.2025 (**doc. 7**)

67 FGV. Center for regulation and infrastructure studies. *Desenvolvimento de um Mercado de Gás no Brasil* (Agosto/2017), p. 63. Disponível em: https://ceri.fgv.br/sites/default/files/publicacoes/2018-10/49_49_desenvolvimento-de-um-mercado-de-gas-no-brasil.pdf. Acesso em: 20.04.2025.

> "Em corroboração à interpretação que separa a atividade de distribuição daquela de comercialização, **tem-se ainda os princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência (art. 170, caput e IV), fundadores da Ordem Constitucional Econômica, a sustentarem que o monopólio da União sobre produção e importação de gás natural não impede o desenvolvimento de um livre mercado de comercialização de gás natural**." (destacou-se)

126. Já o CNPE, por meio da Resolução CNPE nº 16/2019, estabeleceu diretrizes e aperfeiçoamentos de políticas energéticas voltadas à promoção da **livre concorrência** no mercado de gás natural, dentre outras providências. Confira-se alguns dispositivos:

> "Art. 1º São princípios da transição para um mercado concorrencial de gás natural:
> II – a ampliação da concorrência em todo o mercado, **evitando-se inclusive a formação de monopólios regionais**;
> [...]
> Art. 2º A transição para o mercado concorrencial de gás natural deverá ocorrer de forma coordenada, de modo a: [...]
> IV – promover a transparência e o estabelecimento de regras claras para o acesso negociado e não discriminatório às infraestruturas de escoamento e processamento de gás natural e aos Terminais de Gás Natural Liquefeito - GNL; [...]
> VII – incentivar a adoção voluntária, pelos Estados e o Distrito Federal, de boas práticas regulatórias relacionadas à prestação dos serviços locais de gás canalizado, **que contribuam para a efetiva liberalização do mercado, o aumento da transparência e da eficiência**, e a precificação adequada no fornecimento de gás natural por segmento de usuários.
> [...]
> Art. 5º Recomendar que o Ministério de Minas e Energia e o Ministério da Economia incentivem os Estados e o Distrito Federal a adotarem as seguintes medidas:
> I – reformas e medidas estruturantes na prestação de serviço de gás canalizado, incluído eventual aditivo aos contratos de concessão, de forma a refletir boas práticas regulatórias, recomendadas pela ANP, que incluem: [...]
> f) **efetiva separação entre as atividades de comercialização e de prestação de serviços de rede**".

127. Portanto, há uma clara e relevante distinção entre os segmentos concorrenciais e monopolísticos no setor de energia, de modo que a CF permitiu aos Estados somente a exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de distribuição de gás canalizado.

128. No momento em que o Estado do Maranhão, ao editar a Lei nº 12.505/2025, intervém indevidamente no livre mercado de comercialização de gás natural, ocorre a interferência inconstitucional na dinâmica econômica da atividade empresarial,

comprometendo a defesa da concorrência e a livre iniciativa.

129. Não se pode perder de vista que a livre iniciativa exerce papel chave enquanto fundamento da República Federativa do Brasil e da própria ordem econômica. A propósito, vale conferir a lição doutrinária do Ministro Luís Roberto Barroso:

> "O princípio da livre iniciativa, por sua vez, pode ser decomposto em alguns elementos que lhe dão conteúdo, todos eles desdobrados no texto constitucional. Pressupõe ele, em primeiro lugar, a existência de *propriedade privada*, isto é, de apropriação particular dos bens e dos meios de produção (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). De parte isso, igualmente, o núcleo da ideia de livre iniciativa a *liberdade de empresa*, conceito materializado no parágrafo único do art. 170, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização, salvo nos casos previstos em lei. Em terceiro lugar, situa-se a *livre concorrência*, lastro para a faculdade de o empreendedor estabelecer os seus preços, que hão de ser determinados pelo mercado, em ambiente competitivo (CF, art. 170, IV). Por fim, é da essência do regime de livre iniciativa a *liberdade de contratar*, decorrência lógica do princípio da legalidade, fundamento das demais liberdades, pelo qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei (CF, art. 5º, II)".[68]

130. As exceções à livre iniciativa ficam restritas às hipóteses expressamente estabelecidas no texto constitucional, configurando-se ilegítima qualquer interpretação ampliativa destinada a dilatar o alcance dos monopólios estatais. Esse é o entendimento da doutrina mais abalizada:

> "Por fim, há a consequência da interpretação restritiva - porque excepcional - da intervenção direta monopolística. **Os monopólios constitucionais seriam exceções ao regime da concorrência entre titulares privados de atividades econômicas, e deveriam ser interpretados de modo restritivo**: havendo dúvida razoável sobre se determinada atividade estaria incluída no regime do monopólio, preferir-se-ia sua não inclusão."[69]

131. No presente caso, a Lei do Maranhão expandiu indevidamente o monopólio

---

68 BARROSO, Luís Roberto. A Ordem Econômica Constitucional e os limites à atuação estatal no controle de preços. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, 226. 2001. p 189. Disponível em http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/viewFile/47240/44652. Acessado em: 20/04/2025.

69 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Intervenção do Estado no domínio econômico. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017.

estadual (restrito à distribuição de gás canalizado) ao, por exemplo, **(i)** vedar que o consumidor livre, autoprodutor e o autoimportador revendam gás de sua propriedade (art. 64),[70] **(ii)** obrigar o autoprodutor e o autoimportador a utilizarem o sistema de distribuição da concessionária, mesmo quando o gás está em estado líquido (art. 7º, *caput* e § 1º)[71] e **(iii)** obrigar consumidores livres a contratar serviços de movimentação de gás da concessionária (art. 3º, XXI).[72]

132. Ora, não cabe à norma estadual, baseando-se na competência do Estado para explorar "*serviços locais de gás canalizado*", obrigar todo e qualquer usuário do insumo gás natural a consumi-lo, necessariamente, da rede da concessionária do serviço de distribuição.

133. Ao estabelecer esse tipo de obrigação, sujeita à regulação local e às respectivas penalidades, o Estado extrapola a competência específica que lhe foi conferida pelo Texto Constitucional, chocando-se, inclusive, com a legislação federal em matéria de petróleo e gás, cujo espírito é promover e incentivar a competição salutar no setor.

134. Certamente, a regulação é o instrumento por meio do qual o Estado intervém no comportamento dos agentes, de modo a promover aumento da eficiência, segurança, crescimento econômico e ganhos de bem-estar social. Contudo, se utilizada de modo arbitrário e desproporcional, a regulação pode gerar efeitos nocivos substanciais aos mercados e à sociedade como um todo, tais como aumento do preço dos produtos ou serviços, queda de investimentos, barreiras à entrada, barreiras à inovação, altos custos de

---

70 "Art. 64. É **vedada a revenda** ou cessão a terceiros na área de concessão **pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador** do gás de sua propriedade".

71 "§1º Em qualquer hipótese, nos casos de **autoprodução ou autoimportação direta de gás, faz-se necessária a utilização do sistema de distribuição da concessionária**, estando o gás em estado líquido ou gasoso;"

72 "XXI – consumidor livre: consumidor de gás natural que, atendendo os requisitos da Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, e da presente legislação, tem a opção de adquirir gás de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural, **desde que o gás seja movimentado pela concessionária**, **atendendo as condicionantes previstas nesta Lei**;"

conformidade ao setor regulado, aumento dos riscos e distorções de mercado.[73]

135. À luz dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a existência do monopólio estatal sobre a distribuição (monopólio natural) não deve impedir o desenvolvimento de um livre mercado de comercialização de gás natural.

136. A violação à livre iniciativa é constantemente coibida por esse Supremo Tribunal Federal, como se extrai, por exemplo, dos seguintes julgados:

> "EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 5.853/2017 DO DISTRITO FEDERAL. OBRIGAÇÃO DE CONFERIR ACRÉSCIMO DE 30 MINUTOS EM ESTACIONAMENTO, APÓS PAGAMENTO DA TARIFA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL, RESSALVADO O ENTENDIMENTO DESTE RELATOR (CF, ART. 22, I). DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CAPUT, DA CF). INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA.
> 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.
> 2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, *a priori*, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).
> 3. A Lei 5.853/2017 do Distrito Federal, ao assegurar acréscimo de 30 minutos para saída do estacionamento após o pagamento da tarifa, ressalvado entendimento pessoal, viola a competência da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, CF). Precedentes.
> 4. Ademais, ao estipular o acréscimo em questão, **além de se mostrar desproporcional ao fim que se almeja, a lei em análise interfere na dinâmica econômica da atividade empresarial, violando o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput, CF)**.
> 5. Ação Direta conhecida e julgada procedente."
> (STF, ADI 5792, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 11.10.2019 – destacou-se); e
>
> "EMENTA: CONSTITUCIONAL. ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ESTATAL NA ECONOMIA: REGULAMENTAÇÃO E REGULAÇÃO DE SETORES ECONÔMICOS: NORMAS DE INTERVENÇÃO. LIBERDADE DE INICIATIVA. CF, art. 1º, IV; art. 170. CF, art. 37, § 6º. I. - **A intervenção estatal na economia, mediante regulamentação e regulação de**

[73] Disponível em: https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/reg/boas-praticas-regulatorias/guias-e-manuais/outros_guias_e_manuais/arquivos/diretrizes-gerais-e-guia-orientativo_final_27-09.pdf/@@download/file. Acesso em: 20.04.2025.

> **setores econômicos, faz-se com respeito aos princípios e fundamentos da Ordem Econômica. CF, art. 170. O princípio da livre iniciativa é fundamento da República e da Ordem econômica: CF, art. 1º, IV; art. 170**. II. - Fixação de preços em valores abaixo da realidade e em desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao princípio da livre iniciativa. III. - Contrato celebrado com instituição privada para o estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixação dos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por parte do poder público. CF, art. 37, § 6º. IV. - Prejuízos apurados na instância ordinária, inclusive mediante perícia técnica. V. - RE conhecido e provido."
> (STF, RE nº 422.941/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 06.12.2005 – destacou-se).

137. No caso ora em exame, a Lei do Maranhão provoca nitidamente um desrespeito aos princípios da livre iniciativa e livre concorrência, o que não pode e nem deve ser legitimado por essa Suprema Corte.

138. Ao legislar sobre matéria privativa da União Federal no tocante ao mercado de gás, inclusive de forma dissonante ao que prevê a Lei do Gás e a regulamentação da ANP, a Lei Estadual em questão introduz no ordenamento jurídico uma disparidade de tratamento entre agentes econômicos que atuam ou pretendem atuar nesse setor, tendo como único critério para o *discrímen* o aspecto territorial.

139. Nesse ponto, é manifesta a violação ao princípio da isonomia, estabelecido no art. 5º, *caput*, da CF. Senão vejamos.

140. Este e. STF já decidiu que o princípio da isonomia deve ser considerado sob duas dimensões: na lei e perante a lei. A igualdade na lei — que opera numa fase de generalidade puramente abstrata — constitui exigência destinada ao legislador, que, no processo de formação do ato legislativo, nele não poderá incluir fatores de discriminação responsáveis pela ruptura da ordem isonômica. Já a igualdade perante a lei, de outro lado, pressupondo lei já elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador, em

qualquer das dimensões referidas, imporá, ao ato estatal por ele elaborado e produzido, a eiva de inconstitucionalidade.[74]

141. Desse modo, esse princípio surge como um norte para limitar a atuação do legislador, do intérprete da norma jurídica e do particular. Especificamente quanto à figura do legislador, esse não pode criar normas veiculadoras de desequiparações abusivas, ilícitas, arbitrárias e contrárias à manifestação do constituinte de primeiro grau.[75]

142. Como já decidiu esse STF, "*para que se justifique a concessão de tratamento diferenciado a situações jurídicas idênticas, deve-se ter presente fator discriminador que – legitimamente – as diferencie e individualize*".[76]

143. Na espécie, não se mostra razoável que existam regras adicionais no Estado do Maranhão e distintas do que prevê a legislação federal, pois isso, além de romper com a necessária harmonização nas regras relativas à comercialização e movimentação de GNL e GNC por modais alternativos ao dutoviário, acrescenta uma diferença entre as empresas que atuam nesse mercado no Estado do Maranhão em relação aos outros Estados da Federação.

144. Sob qualquer ângulo que se analise a incidência dos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência e da isonomia, é forçoso reconhecer que a necessidade da uniformização das regras aplicáveis ao setor, o que já foi feito de forma extensa e completa pelo ente que detém competência constitucional para tanto (a União Federal).

VII. INCONSTITUCIONALIDADES PORMENORIZADAS POR ARTIGOS DA LEI DO MARANHÃO

145. Compreendidas as inconstitucionalidades formais e materiais que maculam os

---

74 STF, AgRg no AgIn 360.461, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 06.12.2005.

75 BULOS, Uadi Lammego. *Constituição Federal anotada*. São Paulo: Saraiva, 2002. pp. 77-78.

76 STF, RE nº 636.199, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 27.04.2017.

dispositivos da Lei do Maranhão ora impugnados, passa-se a demonstrar, de modo mais objetivo e concreto, como essas se verificam em cada um dos artigos, bem como qual técnica de controle de constitucionalidade a ABPIP requer seja aplicada. Como se sabe, esse e. STF pode aplicar as seguintes técnicas de controle de constitucionalidade:

(i) **declaração de inconstitucionalidade total**, por meio da qual uma Lei ou artigo completo é excluído do ordenamento jurídico;

(ii) **declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto**, por meio da qual uma parte específica de um dispositivo legal é declarada inconstitucional;

(iii) **declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto**, por meio da qual se declara "*a exclusão por inconstitucionalidade de determinadas hipóteses de aplicação do programa normativo, sem qualquer alteração quantitativa, ou seja, sem mudança expressa no texto*";[77] e

(iv) **interpretação conforme a Constituição**, que consiste em "[...] *uma técnica interpretativa que ajusta, harmoniza e corrige a lei com a Constituição, elegendo diante de uma multiplicidade de modalidades interpretativas, aquela que deveria ser considerada constitucional*".[78]

146. Para maior facilidade, nas transcrições dos dispositivo impugnados foram **destacados em negrito** os trechos considerados inconstitucionais, nos casos em que a inconstitucionalidade é parcial. Ademais, os dispositivos foram reproduzidos conforme a

---

77 Anjos, L. H. M. dos. (2014). A Declaração de Inscontitucionalidade sem Redução de Texto. *Cadernos Do Programa De Pós-Graduação Em Direito – PPGDir./UFRGS*, *4*(7). https://doi.org/10.22456/2317-8558.50833.

78 JÚNIOR, Nelson Nery. ABBOUD, Georges. Direito Constitucional Brasileiro [livro eletrônico]: Curso Completo. 2ª ed. em e-book baseada na 2ª ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. 2019. Precedentes desse e. STF nesse sentido: "*A utilização de regra interpretativa da "interpretação conforme" possibilita a manutenção no ordenamento jurídico da espécie normativa editada, desde que guarde valor interpretativo compatível com o texto constitucional (ADI 1.344/ES, Pleno, Rel. Min. MOREIRA ALVES; ADI 3046/SP, Pleno, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; ADI 3.368-9/DF, Pleno, Rel. Min. EROS GRAU; ADI 2.883/DF, Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES; ADI 2760/DF, Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA)*". (ADI 5971, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

ordem em que foram elencados pela Lei do Maranhão, sendo que os 15 primeiros consistem em definições de termos do mercado de gás natural indevidamente estabelecidas pela Lei do Maranhão (muitas vezes, de modo incompatível com a própria legislação federal, por meio da qual a União, no exercício de sua competência privativa, já regulamentou as matérias):

(i) **Art. 3º, XXI, da Lei do Maranhão**

Transcrição: "*XXI – consumidor livre: consumidor de gás natural que, atendendo os requisitos da Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, e da presente legislação, tem a opção de adquirir gás de qualquer agente que realiza a atividade de comercialização de gás natural,* ***desde que o gás seja movimentado pela concessionária****,* ***atendendo as condicionantes previstas nesta Lei***;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XXI, da Lei Estadual **impõe** ao consumidor livre a movimentação (*i.e.*, distribuição) do gás pela concessionária, em qualquer caso.

Contudo, a competência dos Estados não pode limitar a livre comercialização e a sua respectiva movimentação por modais alternativos ao dutoviário, estando adstrita aos serviços locais de distribuição de gás canalizado (ou seja, gás movimentado pelo modal dutoviário), competindo à União legislar sobre e explorar os demais segmentos, como a comercialização e o transporte de GNL e GNC.

Conforme esclarece o Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias do CMGN (**doc. 6**), como: **(i)** "*É importante que o consumidor livre possa adquirir o gás natural de um comercializador ou produtor, não tendo que pagar nenhuma margem de comercialização para a distribuidora, pagando apenas a tarifa de distribuição, ou seja, a tarifa para realizar a movimentação do gás natural* ***na rede de distribuição***"; e **(ii)** "***Importante que os distribuidores não atuem em setores concorrenciais***".

Assim, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois consiste em usurpação da competência da União para legislar sobre a comercialização de gás aos consumidores livres e movimentação do gás por modais alternativos (violação aos arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF),[79] bem como **(ii)** materialmente

[79] "III - a importação e exportação dos produtos e derivados básicos resultantes das atividades previstas nos incisos anteriores;

inconstitucional, porque implica injustificada expansão do monopólio estadual, que deveria ser restrito aos serviços de distribuição por modal dutoviário aos consumidores cativos, e consequente limitação indevida à livre iniciativa e livre concorrência nas atividades de comercialização e movimentação de GNC e GNL (violação aos arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, do art. 3º, XXI, da Lei Estadual, retirando-se a expressão: "*desde que o gás seja movimentado pela concessionária, atendendo as condicionantes previstas nesta Lei*".

***

(ii) Art. 3º, XXX, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*XXX – contrato de **movimentação**, operação e manutenção: instrumento contratual entre a concessionária e um agente enquadrado como consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, de acordo com a Lei Estadual nº 9.102/2009, no qual se dispõe sobre a forma técnica e comercial mediante as quais a concessionária irá realizar a operação **para movimentação do gás** e manutenção do sistema de distribuição, ambos pertencentes ao agente contratante, incluindo, quando for o caso, a manutenção de instalações acessórias e/ou dutos que mantenham o contratante conectado ao sistema*;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XXX, da Lei Estadual obriga o consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador a contratar com a distribuidora a movimentação do gás, mesmo quando o sistema de distribuição pertence ao próprio consumidor. Entretanto, não necessariamente o gás utilizado por consumidores livres deverá ser movimentado pela concessionária (*e.g* podem utilizar gasodutos privados e de transferência). Caso sejam obrigados a contratar os serviços de movimentação da distribuidora, os consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores precisarão pagar à concessionária, adicionalmente aos custos de operação e manutenção ("O&M"), a TMOV.

Ademais, a legislação federal já regulamenta o tema de forma distinta. Com efeito, o art. 29 da Lei do Gás disciplina o Contrato de O&M. Neste dispositivo, há a

IV - o transporte marítimo do petróleo bruto de origem nacional ou de derivados básicos de petróleo produzidos no País, bem assim o transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto, seus derivados e gás natural de qualquer origem;"

previsão de que as distribuidoras estaduais podem prestar os serviços de **operação** e manutenção, operacionalizados por meio de Contrato de O&M celebrado com os consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores, **sem incluir a movimentação** dentre os serviços obrigatoriamente prestados pela distribuidora.[80]

Segundo o racional adotado pelo legislador federal, na prática, os consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores poderiam pagar somente os custos de O&M, sem serem obrigados a contratar a movimentação das distribuidoras estaduais em casos de gasodutos privados ou de transferência regulados pela ANP. Caso contrário, tais agentes incorreriam em custos adicionais (com a TMOV, por exemplo) não planejados.

Nesse sentido, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois consiste em usurpação da competência da União para legislar sobre a movimentação de gás aos consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores sem a utilização da infraestrutura da distribuidora (violação aos arts. 22, IV e XII, e 25, § 2º, da CF), bem como **(ii)** materialmente inconstitucional, porque implica injustificada expansão do monopólio estadual, o qual deve ser adstrito aos serviços de distribuição por modal dutoviário, e em consequente violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (violação aos arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, do art. 3º, XXX, da Lei Estadual, retirando-se as expressões: "*movimentação*" e "*para a movimentação do gás*".

***

(iii) Art. 3º, XXXIII, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*XXXIII – contrato de transporte de gás natural em modal alternativo ao dutoviário: contrato de prestação de serviço de transporte de gás por modal alternativo ao dutoviário, incluindo a compressão/descompressão, liquefação/regaseificação realizadas pelo prestador do serviço, celebrado entre:*
a) prestador de serviço ou comercializador e consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, que deverá, obrigatoriamente, prever a movimentação do gás pela concessionária;

[80] Art. 29 da Lei do Gás: "O consumidor livre, o autoprodutor ou o autoimportador cujas necessidades de movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora de gás canalizado estadual poderão construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso específico, **mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora de gás canalizado estadual a sua operação e manutenção** [...]."

b) concessionária e prestador de serviço, contrato este que deve estabelecer, inclusive, as características técnicas e condições comerciais ajustadas pela concessionária e o prestador do serviço de transporte."

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XXXIII, da Lei Estadual, trata do contrato de transporte de gás natural em modal alternativo ao dutoviário, o que, como já esclarecido anteriormente, compete à União. O art. 25 da Lei do Gás é claro no sentido de que compete à ANP regular tal atividade, *in verbis*: "[a] ***ANP*** *regulará o exercício da atividade de acondicionamento para* ***transporte*** *e comercialização de gás natural ao consumidor final* ***por meio de modais alternativos ao dutoviário****. § 1º Entende-se por modais alternativos ao dutoviário a movimentação de gás natural por meio rodoviário, ferroviário e aquaviário.*"

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, já que usurpa a competência da União ao estabelecer uma definição (norma geral) referente aos serviços de movimentação de gás por meio de modais alternativos ao dutoviário, violando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, XXXIII, da Lei Estadual.

***

(iv) Art. 3º, XXXIV, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*XXXIV – estação de compressão ou liquefação: instalação onde é comprimido ou liquefeito o gás e carregado em "modal alternativo" rodoviário ou ferroviário, para ser transportado até uma estação satélite de gás comprimido ou liquefeito*";

Razão de inconstitucionalidade: O art. 3º, XXXIV, da Lei Estadual define estações de compressão e liquefação, as quais não estão abarcadas no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado (afinal, "gás canalizado" não inclui GNL e GNC).

Os art. 1º da Lei do Gás é claro no sentido de que, em atenção à CF, compete à União instituir "*normas para a exploração das atividades econômicas de* [...] *escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea,* ***acondicionamento, liquefação, regaseificação*** *e comercialização de gás natural*". Já o 25, *caput* e § 1º, da Lei do Gás estabelece que incumbe à ANP regular "*o*

exercício da atividade de acondicionamento para transporte e comercialização de gás natural ao consumidor final por meio de modais alternativos ao dutoviário".

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência legislativa da União ao estabelecer uma definição (norma geral) para estação de compressão ou liquefação, violando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF/1988.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, XXXIV, da Lei Estadual.

***

(v) Art. 3º, XXXV, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*XXXV – estação satélite: instalação onde ocorre o recebimento e o armazenamento do gás de modais alternativos ao dutoviário, de unidade de regaseificação ou de unidade de liquefação, e posteriormente ocorre:*
a) acondicionamento e transvazamento do gás para nova movimentação a outra estação satélite; ou
b) regaseificação ou descompressão para injeção em um sistema de distribuição;";

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XXXV, da Lei Estadual define estação satélite enquanto instalação onde ocorre o recebimento e o armazenamento do gás de modais alternativos ao dutoviário, o que não está abarcado na competência constitucional estadual, restrita à exploração dos serviços locais de gás canalizado (que inclui apenas o gás movimentado pelo modal dutoviário).

Os art. 1º da Lei do Gás é claro no sentido de que, em atenção à CF/1988, compete à União instituir "*normas para a exploração das atividades econômicas de [...] escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, **acondicionamento, liquefação, regaseificação** e comercialização de gás natural*". Já o 25, *caput* e § 1º, da Lei do Gás estabelece que incumbe à ANP regular "*o exercício da atividade de acondicionamento para transporte e comercialização de gás natural ao consumidor final **por meio de modais alternativos ao dutoviário***".

Portanto, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência da União ao estabelecer uma definição (norma geral) para estação satélite, violando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, XXXV, da Lei Estadual.

***

(vi) **Art. 3º, XXXVII, da Lei do Maranhão**

Transcrição: "*XXXVII – gás: gás natural ou gás combustível, de qualquer origem, fornecido ou entregue como energético, matéria-prima ou insumo de qualquer espécie às unidades usuárias, na forma canalizada, pela concessionária detentora da concessão dos serviços locais de gás canalizado*";

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XXXVII, da Lei Estadual define "gás" de modo a abranger não só o gás canalizado, mas também o gás natural liquefeito (GNL) e comprimido (GNC), extrapolando a competência estadual.

Ademais, o art. 3º, XXI, da Lei do Gás já define "gás natural", de modo distinto: "*todo hidrocarboneto que* ***permanece em estado gasoso*** *nas condições atmosféricas normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, cuja composição poderá conter gases úmidos, secos e residuais*".

Dessa forma, o artigo é formalmente inconstitucional, na medida em que usurpa a competência da União ao legislar sobre energia, estabelecendo uma definição (norma geral) para gás que extrapola a competência estadual para dispor apenas sobre os serviços locais de gás canalizado e, então, violando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, XXXVII, da Lei Estadual. Subsidiariamente, seja fixada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo para estabelecer como única interpretação possível que "gás" seja interpretado como gás natural, abarcando apenas "*todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso*" (conforme definição do art. 3º, XXI, da Lei do Gás).

***

(vii) **Art. 3º, XLII, da Lei do Maranhão**

Transcrição: "*XLII – gasoduto de distribuição: duto de qualquer diâmetro, tamanho ou pressão de operação destinado à movimentação de gás, iniciando em instalações*

de processamento ou tratamento de gás, em instalações de transporte, em terminais de recepção de gás natural liquefeito ou comprimido, estação satélite ou em outras instalações, e terminando em outras instalações de distribuição de gás da concessionária ou em instalações internas pertencentes às unidades usuárias;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XLII, da Lei estadual extrapola a competência estadual ao definir "*gasoduto de distribuição*" de modo a indevidamente abranger: **(i)** dutos de qualquer diâmetro e especificação, motivo pelo qual gasodutos de transporte (e não de distribuição) poderiam se enquadrar no referido conceito; **(ii)** dutos que iniciem em terminais de GNC e GNL (*i.e.*, a movimentação desse gás pode ocorrer por gasodutos privados e de transferência); e **(iii)** "*instalações internas pertencentes às unidades usuárias*", ou seja, não conectadas à rede das distribuidoras.

Além disso, o art. 3º, XXIV a XXVI, da Lei do Gás já define algumas classificações de gasodutos. De fato, o § 1º do referido dispositivo é expresso no sentido de que "*Os gasodutos não enquadrados nas definições constantes dos incisos XXIV, XXV e XXVI do caput deste artigo* [...] *serão classificados nos termos da* ***regulação da ANP***".

Nesse sentido, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência da União ao estabelecer uma definição (norma geral) de gasoduto de distribuição, indevidamente inserindo no conceito serviços não abarcados pelo conceito constitucional de "*serviços locais de gás canalizado*", em violação os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, XLII, da Lei Estadual.

***

(viii) Art. 3º, XLIII, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*XLIII – instalações do usuário: conjunto de tubulações, válvulas, filtros, reguladores de pressão e outros componentes e infraestruturas situadas à jusante do ponto de entrega ou de fornecimento do gás da concessionária, localizados no interior das dependências do usuário, do consumidor livre, do autoprodutor ou do autoimportador, a quem estão afetos todos os aspectos relativos à manutenção e à responsabilidade decorrentes do seu uso,* ***vedadas instalações de consumo direto não conectadas a um sistema de distribuição***;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, XLIII, da Lei Estadual obriga (de forma

indevida) os consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores a conectarem as instalações de sua propriedade a um sistema de distribuições da concessionária. Com isso, o artigo veda, por exemplo, a conexão direta entre uma Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) ou de uma Unidade de Regaseificação e uma Usina Termelétrica (UTE) por um gasoduto de transferência (definido no art. 3º, XXV, da Lei do Gás).[81] Como consequência, os consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores precisariam pagar à distribuidora a TUSD em situações em que essa seria desnecessária e, portanto, indevida.

Por essa razão, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado (art. 25, § 2º, da CF), usurpando a competência da União para legislar sobre a movimentação do gás por modais alternativos (art. 22, IV e XII, e 177, I a IV, da CF), bem como **(ii)** materialmente inconstitucional, porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao restringir indevidamente a movimentação do gás por consumidores livres, autoprodutores ou autoimportadores.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, do art. 3º, XLIII, da Lei Estadual, retirando-se a expressão: "*vedadas instalações de consumo direto não conectadas a um sistema de distribuição*".

***

(ix) Art. 3º, LX, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*LX – serviço de movimentação de gás na área de concessão: serviço prestado pela concessionária ao consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, que compreende receber gás no ponto de recepção e entregar no ponto de entrega final, utilizando um sistema de distribuição construído pela concessionária* ***ou construído pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador****, devendo a concessionária executar operação e manutenção na instalação construída pelo terceiro* ***em conjunto com a movimentação***;"

Razão de inconstitucionalidade: pela mesma razão do item (ii), acima, na medida em que o art. 3º, LX, da Lei Estadual também obriga o consumidor livre,

[81] "XXV - gasoduto de transferência: duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, com início e término em suas próprias instalações de produção, coleta de produção, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento e processamento de gás natural;"

autoprodutor ou autoimportador a contratar com a distribuidora a movimentação do gás, mesmo quando o sistema de distribuição pertencer ou for de uso privativo do próprio consumidor.

Assim, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois consiste em usurpação da competência da União para legislar sobre a movimentação de gás aos consumidores livres, autoprodutores e autoimportadores sem a utilização da infraestrutura da distribuidora (art. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF), bem como **(ii)** materialmente inconstitucional, porque implica injustificada expansão do monopólio estadual ao abranger o consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador que não dependem da rede de distribuição da concessionária estadual e movimentam o gás por gasodutos privados ou de transferência — neste caso, o monopólio deveria ser restrito à O&M dos sistemas construídos por tais agentes, quando aplicável —, em consequente violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, caput, e 170, caput, da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, do art. 3º, LX, da Lei Estadual, retirando as expressões: "*ou construído pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador*" e "*conjunto com a movimentação*".

***

(x) Art. 3º, LXII, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*LXII – serviços locais de gás canalizado: é o serviço público que compreende integrada ou isoladamente, especialmente, as atividades de aquisição, recebimento, armazenagem, movimentação,* ***comercialização****, distribuição, entrega* ***e venda do gás canalizado para toda e qualquer finalidade****, tratada no art. 25, § 2º, da Constituição Federal, realizado pela concessionária*;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXII, da Lei Estadual extrapola a competência estadual delimitada no art. 25, § 2º, da CF (distribuição de gás canalizado pelo modal dutoviário aos consumidores cativos) ao definir "*serviços locais de gás canalizado*", de modo a abranger indevidamente a comercialização do gás aos consumidores livres.

Distintamente, os arts. 3º, XIII e XVII,[82] e 31 da Lei do Gás[83] diferenciam, de forma clara, os segmentos de comercialização e distribuição de gás canalizado, associando a competência atribuída pela Constituição aos Estados apenas à distribuição e atribuindo à ANP a competência para regular a comercialização.

Esclareça-se que o monopólio dos Estados quanto aos "serviços de gás canalizado" apenas abrange a comercialização quando os respectivos serviços forem prestados para os consumidores cativos, hipótese em que a venda do gás ocorre em conjunto (*i.e*, "de forma casada") com o serviço de distribuição.

Nesse sentido, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência da União ao estabelecer uma definição (norma geral) de serviços locais de gás canalizado, abarcando indevidamente a comercialização aos consumidores lives, em violação aos arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do 3º, LXII, da Lei Estadual, para excluir do ordenamento a interpretação de que "comercialização" inclui a venda da molécula a consumidores livres.

***

(xi) Art. 3º, LXIII, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*LXIII – sistema de distribuição: sistema de responsabilidade da concessionária, composto por tubulação e/ou conexões e/ou reguladores de pressão e outros componentes, que recebem o gás de Estação de Controle de Pressão - ECP, unidade de regaseificação e/ou terminal de GNL, estação satélite, gasoduto de transporte, gasoduto de escoamento da produção, instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural, planta de produção de biogás ou biometano, ou de qualquer instalação fornecedora de gás e o conduzem até o ponto de entrega ou ponto de fornecimento a qualquer unidade usuária que consuma gás;*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXIII, da Lei Estadual define "*sistema de*

[82] "Art. 3º Ficam estabelecidas as seguintes definições para os fins desta Lei e de sua regulamentação: [...]

XIII - comercialização de gás natural: atividade de compra e venda de gás natural; [...]

XVII - distribuição de gás canalizado: prestação dos serviços locais de gás canalizado consoante o disposto no § 2º do art. 25 da Constituição Federal;" (destacou-se)

[83] "Art. 31. A **comercialização** de gás natural dar-se-á mediante a celebração de contratos de compra e venda de gás natural, **registrados na ANP ou em entidade por ela habilitada, nos termos de sua regulação**, ressalvada a venda de gás natural pelas distribuidoras de gás canalizado aos respectivos consumidores cativos." (destacou-se)

distribuição" de modo a abarcar não apenas os gasodutos da distribuidora local (únicos de competência estadual), como também eventuais gasodutos de transporte e outras instalações alternativas de distribuição de gás natural, cuja competência é da União.

Cumpre frisar que o art. 3º, XXVI, da Lei do Gás já define gasoduto de transporte como "*duto, integrante ou não de um sistema de transporte de gás natural, destinado à movimentação de gás natural ou à* ***conexão de fontes de suprimento*** [...]". Dessa forma, as tubulações conectadas a gasodutos de escoamento, unidade de processamento e/ou tratamento de gás natural (*i.e.*, fontes de suprimento), por exemplo, poderão ser consideradas gasoduto de transporte.

Além disso, não necessariamente as tubulações que recebam gás nas instalações citadas art. 3º, LXIII, da Lei Estadual deverão ser classificadas como do sistema de distribuição da concessionária estadual. Afinal, cite-se também a possibilidade de tais tubulações serem enquadradas como gasoduto de transferência, nos termos do art. 3º, XXV, da Lei do Gás. E, assim, serem de interesse específico e exclusivo de seu proprietário e não do Estado.

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência da União ao estabelecer uma definição de sistema de distribuição abrangente que indevidamente incorpora gasodutos já classificados pela Lei do Gás, em violação aos arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, LXIII, da Lei Estadual.

***

(xii) Art. 3º, LXIX, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*LXIX – terminal de GNL: instalação a montante das instalações da concessionária, utilizada para a liquefação de gás natural ou para a importação, descarga e regaseificação de GNL, incluindo os serviços auxiliares e tanques de estocagem temporária, necessários para o processo de regaseificação e subsequente entrega do gás natural à malha dutoviária ou a outros modais de transporte;*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXIX, da Lei Estadual define terminal de GNL, o que não está abarcado no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado. Afinal, a competência atribuída aos Estados não inclui a movimentação de GNL por modais alternativos, nem o segmento de

transporte.

Ademais, o dispositivo traz definição incompatível com a do art. 3º, XL, da Lei do Gás, que define "terminal de GNL" como "*instalação, terrestre ou aquaviária, destinada a receber, movimentar, armazenar ou expedir gás natural na forma liquefeita, podendo incluir os serviços ou instalações necessários aos processos de regaseificação, liquefação, acondicionamento, movimentação, recebimento e entrega de gás natural ao sistema dutoviário ou a outros modais logísticos*". Ou seja, o terminal de GNL não necessariamente está instalado "*a montante das instalações da concessionária*", como especificado na Lei do Maranhão.

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois viola os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF ao estabelecer uma norma geral para terminal de GNL, cuja competência legislativa é privativa da União.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, LXIX, da Lei Estadual.

***

(xiii) Art. 3º, LXXI e LXXII, da Lei do Maranhão:

Transcrição: "*LXXI – unidade de compressão: instalação na qual o gás natural é comprimido, de modo a facilitar seu acondicionamento e transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de calor e recipientes para acondicionamento de GNC, instalada a jusante de um gasoduto de distribuição*;
LXXII – unidade de descompressão: instalação na qual o GNC é recebido e poderá ser armazenado e/ou despressurizado. Instalada a montante de um sistema de distribuição";

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXXI e LXXII, da Lei Estadual define unidades de compressão e descompressão, o que não está abarcado pelo conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado. Afinal, a competência atribuída aos Estados não inclui a movimentação de GNC por modais alternativos, nem o segmento de transporte.

Ademais, as unidades de compressão e de descompressão já estão abarcadas na

definição da Lei do Gás de gasodutos de transporte (art. 3º, XXVI, da Lei do Gás),[84] sendo competência da ANP regulá-los.

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois viola os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF ao estabelecer uma norma geral para unidades de compressão e descompressão, cuja competência legislativa é privativa da União.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, LXXI e LXXII, da Lei Estadual.

***

(xiv) Art. 3º, LXXIII, da Lei do Maranhão:

Transcrição: "*LXXIII – unidade de liquefação: instalação na qual o gás natural é liquefeito, de modo a facilitar seu acondicionamento e transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de calor e tanques para acondicionamento de GNL, instalada a jusante de um gasoduto de distribuição*;"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXXIII, da Lei Estadual define unidade de liquefação, o que não está abarcado no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado, pois esse não inclui o GNL.

A definição da Lei do Maranhão também é incompatível com a do 3º, XLIV, da Lei do Gás,[85] no ponto em que especifica que a unidade de liquefação precisa estar "*instalada a jusante de um gasoduto de distribuição*" (restrição inexistente na legislação federal).

Além disso, o art. 2º, parágrafo único, do Decreto nº 10.712/2021[86], determina que

---

84 "XXVI - gasoduto de transporte: duto, integrante ou não de um sistema de transporte de gás natural, destinado à movimentação de gás natural ou à conexão de fontes de suprimento, conforme os critérios estabelecidos nesta Lei, ressalvados os casos previstos nos incisos XXIV e XXV do caput deste artigo, podendo **incluir estações de compressão**, de medição, **de redução de pressão**, de recebimento, de entrega, de interconexão, entre outros complementos e componentes, **nos termos da regulação da ANP**;"

85 XLIV - unidade de liquefação: instalação na qual o gás natural é liquefeito, de modo a facilitar seu acondicionamento e transporte, podendo compreender unidades de tratamento de gás natural, trocadores de calor e tanques para acondicionamento de GNL;

86 Parágrafo único. Não se enquadram no conceito de que trata o inciso XI do caput as pessoas jurídicas que utilizam o gás natural: I - para consumo próprio, nos termos do inciso XVI do caput do art. 3º da Lei nº 14.134, de 2021; ou II - em outras etapas intermediárias da cadeia, tais como compressão, liquefação,

não se enquadram no conceito de consumidor de gás natural as atividades inseridas nas etapas intermediárias da cadeia, tais como compressão, liquefação, regaseificação e acondicionamento de gás natural. Portanto, a redação da Lei do Maranhão pretende também impor obrigação não prevista na legislação federal.

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois viola os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF ao estabelecer uma definição (norma geral) para unidade de liquefação, cuja competência legislativa é privativa da União.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, LXXIII, da Lei Estadual. Subsidiariamente, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, retirando-se a expressão: "*instalada a jusante de um gasoduto de distribuição*".

***

(xv) Art. 3º, LXXIV, da Lei do Maranhão:

Transcrição: "*LXXIV – unidade de regaseificação: instalação na qual o GNL é regaseificado para ser introduzido no sistema dutoviário, podendo compreender tanques de acondicionamento de GNL e regaseificadores, além de equipamentos complementares. Instalada a montante de um gasoduto de distribuição;*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 3º, LXXIV, da Lei Estadual define unidade de regaseificação, o que não está abarcado pelo conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado, pois esse não inclui o GNL.

É importante frisar que o GNL regaseificado não necessariamente será introduzido no sistema dutoviário como pretende pré-definir a Lei do Maranhão. Como já visto, o gás natural oriundo das unidades de regaseificação poderá ser injetado nos gasodutos privados e de transferência de interesse exclusivo do proprietário, não tendo, portanto, qualquer relação com a malha de distribuição canalizada.

Nesses casos, o gás natural não será movimentado pela concessionária estadual e, segundo o legislador federal, os respectivos usuários somente poderiam pagar os custos de O&M, sem serem obrigados a contratar a movimentação das distribuidoras estaduais nas hipóteses de gasodutos privados ou de transferência

regaseificação e acondicionamento de gás natural.

regulados pela ANP. Caso contrário, tais agentes incorreriam em custos adicionais (com a TMOV, por exemplo) não planejados.

Além disso, a definição da Lei do Maranhão é incompatível com a do 3º, XLV, da Lei do Gás,[87] no ponto em que especifica que a unidade de regaseificação precisa estar "*instalada a montante de um gasoduto de distribuição*" (restrição inexistente na legislação federal).

Assim, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois viola os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF ao estabelecer uma norma geral para unidade de regaseificação, cuja competência legislativa é privativa da União, bem como **(ii)** materialmente inconstitucional, porque implica injustificável necessidade de contratação dos serviços de distribuição em casos de gasodutos privados e de transferência em consequente violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (violação aos arts. 1º, IV, 5º, caput, e 170, caput, da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 3º, LXXIV, da Lei Estadual. Subsidiariamente, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução do texto, retirando-se a expressão: "[i]*nstalada a montante de um gasoduto de distribuição*".

***

(xvi) Arts. 5º, §§ 1º e 2º, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*§ 1º Nenhum outro agente terá concessão, permissão ou autorização para prestar os serviços locais de gás canalizado a terceiros,* ***ou a si mesmo, utilizando instalações próprias ou de terceiros***.
§ 2º São ainda objeto da exclusividade definida no caput deste artigo a implantação de gasodutos de distribuição, a movimentação de gás e a operação e manutenção em canalizações pertencentes a consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador na área de concessão."

Razão de inconstitucionalidade: o § 1º do art. 5º da Lei Estadual inclui a "movimentação do gás" dentre a exclusividade dos Estados, mesmo quando o gasoduto é privado, sendo que a legislação federal dispõe sobre a matéria de

[87] XLV - unidade de regaseificação: instalação na qual o gás natural liquefeito é regaseificado para ser introduzido no sistema dutoviário, podendo compreender tanques de acondicionamento de GNL e regaseificadores, além de equipamentos complementares;

forma distinta ao tratar dos gasodutos de transferência no art. 3º, XXV, da Lei do Gás.

O art. 3º, XXV, da Lei do Gás define como gasoduto de transferência "*o duto destinado à movimentação de gás natural, considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, com início e término em suas próprias instalações de produção, coleta de produção, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento e processamento de gás natural*".

Assim, o "gasoduto de transferência" refere-se a uma tubulação utilizada para movimentar gás natural que é considerado de interesse específico e exclusivo de seu proprietário, com início e fim nas instalações de produção, estocagem ou processamento do próprio proprietário, não estando incluído na exclusividade objeto da concessão dos serviços locais de gás canalizado.

O § 2º do art. 5º da Lei Estadual, por sua vez, possibilita uma interpretação que inclui o GNL e o GNC - os quais são necessariamente movimentados por meios alternativos ao dutoviário - dentro da exclusividade estadual, ocasionando equivocada expansão do monopólio estadual.

Assim, os §§ 1º e 2º do art. 5º são **(i)** formalmente inconstitucionais, pois extrapolam a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, usurpando a competência da União para legislar sobre energia e movimentação de gás por meios alternativos ao dutoviário (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF/), bem como **(ii)** materialmente inconstitucionais, porque violam os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao restringirem indevidamente a movimentação, feita pelo proprietário, nos gasodutos de transferência e incluírem o GNL e o GNC dentro da exclusividade da concessão dos serviços locais de gás canalizado atribuída ao Estado.

Pedido: em relação ao art. 5º, § 1º, da Lei Estadual, seja declarada a inconstitucionalidade parcial do dispositivo, com redução do texto, retirando-se a expressão: "*ou a si mesmo, utilizando instalações próprias ou de terceiros*". No que se refere ao art. 5º, § 2º, da Lei Estadual, seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, para afastar a interpretação do dispositivo que abrange a hipótese de movimentação de GNL e GNC.

***

(xvii) <u>Art. 6º, §§ 1º e 2º, da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: *"§ 1º A agência reguladora estadual será o órgão competente para autorizar as instalações precípuas à prestação dos serviços locais de gás canalizado,* ***inclusive instalações de liquefação ou de regaseificação quando vinculadas a sistema de distribuição operados pela concessionária local****.*
§ 2º É vedada a conexão direta entre instalação de transporte e usuário final de gás natural, incluindo a vedação às instalações de transporte por modal alternativo."

Razão de inconstitucionalidade: o § 1º do art. 6º da Lei Estadual inclui na competência da agência reguladora estadual a autorização das instalações de liquefação ou de regaseificação quando vinculadas a sistema de distribuição operados pela concessionária local.

Contudo, a legislação federal dispõe de forma distinta sobre a matéria, ao estabelecer no art. 27 da Lei do Gás que essa autorização compete à ANP: "*empresa ou consórcio de empresas constituídos sob as leis brasileiras, com sede e administração no País, poderão receber autorização da ANP para construir e operar unidades de liquefação e regaseificação de gás natural, bem como gasodutos de transferência e de escoamento da produção.*"

Em relação ao § 2º do art. 6º da Lei Estadual, ao legislar sobre instalações de transporte de gás natural por modais alternativos, o dispositivo adentra em competência da União Federal, exercida pela ANP, competindo aos Estados somente a regulamentação da distribuição de gás canalizado.

Assim, os §§ 1º e 2º do art. 6º da Lei Estadual são <u>formalmente inconstitucionais</u>, uma vez que extrapolam a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, usurpando a competência da União para legislar sobre energia (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF). Além disso, os §§ 1º e 2º do art. 6º são <u>materialmente inconstitucionais</u>, porque violam os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao **(i)** criarem mais uma "barreira" para operação das unidades de liquefação e regaseificação, e **(ii)** vedarem a conexão direta entre instalação de transporte e usuário final de gás natural, incluindo a vedação às instalações de transporte por modal alternativo.

Pedido: em relação ao art. 6º, § 1º, da Lei Estadual, seja declarada a inconstitucionalidade parcial do dispositivo, com redução do texto, retirando-se a

expressão: "*inclusive instalações de liquefação ou de regaseificação quando vinculadas a sistema de distribuição operados pela concessionária local*". Já no que se refere ao art. 6º, § 2º, da Lei Estadual, seja declarada a inconstitucionalidade total do dispositivo.

***

(xviii) Art. 7º, *caput* e § 1º, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 7º A exclusividade da concessionária em relação à comercialização de gás deixará de existir em virtude da criação de mercado livre na área da concessão, o que ocorrerá quando o usuário possuir junto à concessionária uma capacidade contratada diária igual ou superior a 100.000 m³/dia (cem mil metros cúbicos por dia) e atender os requisitos discriminados nesta Lei e na Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, situação em que poderá optar pela migração para o mercado livre, e o consequente enquadramento como consumidor livre**, autoprodutor ou autoimportador**, podendo adquirir o gás diretamente do **produtor, importador**, comercializador, **ou autoproduzir ou autoimportar** diretamente o gás, respeitando-se as demais regras estabelecidas no contrato de concessão.*
§1º Em qualquer hipótese, nos casos de autoprodução ou autoimportação direta de gás, faz-se necessária a utilização do sistema de distribuição da concessionária, estando o gás em estado líquido ou gasoso;"

Razão de inconstitucionalidade: o *caput* do art. 7º da Lei do Maranhão estabelece a necessidade de enquadramento estadual do autoprodutor/auto importador. No entanto, para que possam autoproduzir/autoimportar e consumir o gás diretamente em suas próprias instalações, o autoprodutor/autoimportador não depende do serviço de distribuição nem de anuência do regulador estadual e/ou da concessionária, mas apenas de qualificação perante a ANP nos termos do art. 8º, XXX, da Lei do Petróleo e do art. 3º, IV e V, da Lei do Gás.

Por sua vez, o § 1º do art. 7º da Lei do Maranhão regula **(i)** distribuição de gás não canalizado ao autoprodutor/auto importador, ou seja, fora do modal dutoviário, e **(ii)** hipóteses de movimentação de gás por gasodutos de transferência e de transporte.

Diante disso, o referido dispositivo é **(i)** formalmente inconstitucional porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás

canalizado, usurpando a competência da União para legislar sobre autoprodução/auto importação e energia (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF/1988) ao expandir indevidamente o monopólio no setor de gás dentro do Estado do Maranhão.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade **(i)** parcial, com redução do texto, do art. 7º, *caput*, da Lei Estadual, retirando-se a expressão "autoprodutor ou autoimportador" **(ii)** total do § 1º do art. 7º da Lei Estadual.

***

(xix) Art. 8º, *caput* e § 1º, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 8º O consumidor cujas instalações não estejam em funcionamento pode assumir a condição de consumidor potencialmente livre, **autoprodutor em potencial** e **auto importador em potencial**, desde que declare que irá adquirir e consumir, **ou autoproduzir, ou auto importar**, no mínimo 100.000 m³/dia (cem mil metros cúbicos por dia) de gás.*
§1º *Constatado pela concessionária, em um prazo de 90 (noventa) dias após o início de funcionamento das instalações, que o consumidor potencialmente livre, **ou o autoprodutor em potencial, ou o auto importador em potencial** não atendeu aos requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, e por esta Lei, ele perderá **automaticamente** a condição de consumidor potencialmente livre, **ou a autoprodutor em potencial ou auto importador em potencial**, passando para a condição de consumidor cativo prestado pela concessionária.*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 8º, *caput* e § 1º, da Lei Estadual, ao disciplinar regras para autoprodutores e auto importadores, não está regulamentando o serviço local de gás canalizado, mas sim as atividades relacionadas à produção e importação do gás natural em si, que são de competência privativa da União. Assim, é oportuno frisar que o autoprodutor/auto importador não depende do serviço de distribuição nem de anuência do regulador estadual e/ou da concessionária, mas apenas de qualificação perante a ANP nos termos do art. 8º, XXX, da Lei do Petróleo e do art. 3º, IV e V, da Lei do Gás.

Além disso, a legislação federal dispõe de forma distinta sobre o tema ao prever a regulação da ANP sobre as figuras dos autoprodutores e autoimportadores.

Confira-se o que prevê o art. 3º, IV e V, da Lei do Gás: *"IV – autoimportador: agente autorizado a importar gás natural que, nos termos da regulação da ANP, utiliza parte ou a totalidade do produto importado como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais ou em instalações industriais de empresas controladas e coligadas*" e "*V – autoprodutor: agente explorador e produtor de gás natural que, nos termos da regulação da ANP, utiliza parte ou totalidade de sua produção como matéria-prima ou combustível em suas instalações industriais ou em instalações industriais de empresas controladas e coligadas*".

Essa usurpação da competência da União, ainda, tem como resultado a afronta os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput*, e 170, *caput*, da CF), na medida em que impõe a sujeição do autoprodutor e ao autoimportador ao regramento previsto na Lei Estadual, o qual é aplicável apenas ao serviço local de gás canalizado.

Uma vez que ao autoprodutor e ao autoimportador cabe a observância da "*regulação das normas da ANP*" (art. 3º, IV e V, da Lei do Gás), bem como que suas atividades utilizam gasodutos privados ou de transferência, a sujeição imposta pela Lei Estadual institui sérias restrições para suas respectivas atividades e, ainda, prevê a possibilidade de sua penalização automática, mediante a perda da condição de autoprodutor em potencial ou autoimportador em potencial que já ostentam. Logo, o dispositivo em questão obstrui e tem ainda o potencial de inviabilizar o exercício pleno da atividade econômica desses entes.

Além disso, verifica-se a violação ao devido processo legal, pois o art. 8º, § 1º , da Lei Estadual dispõe sobre penalidade de aplicação imediata, sem a devida oportunização do contraditório e da ampla defesa ao agente, em inobservância ao devido processo legal (art. 5, LIV e LV, da CF/1988).

Com isso, o dispositivo é **(i)** formalmente inconstitucional porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, usurpando a competência da União para legislar sobre energia e autoprodução/auto importação (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia, devido processo legal, contraditório e ampla defesa (arts. 1º, IV, 5º, *caput*, e 170, *caput*, e art. 5, LIV e LV, da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade **(i)** parcial, com redução de texto, do art. 8º, *caput*, da Lei Estadual, retirando-se do texto as expressões: "*ou autoproduzir, ou auto importar*", "*ou o autoprodutor em potencial, ou o auto*

importador em potencial" e "*ou a autoprodutor em potencial ou auto importador em potencial*" e **(ii)** total do art. 8º, § 1º, da Lei Estadual.

***

(xx) **Art. 8º, § 2º, da Lei do Maranhão**

Transcrição: "*§ 2º Revertido, na forma deste artigo, à condição de consumidor cativo, o sistema de distribuição construído pelo consumidor potencialmente livre, autoprodutor em potencial ou auto importador em potencial será incorporado pela concessionária, que procederá à indenização dos ativos conforme as condições previstas no seu contrato de concessão;*"

Razão de inconstitucionalidade: o § 2º do art. 8º da Lei Estadual, ao prever que o sistema de distribuição construído pelo consumidor potencialmente livre, autoprodutor em potencial ou auto importador em potencial será incorporado pela concessionária, que procederá à indenização dos ativos conforme as condições previstas no seu contrato de concessão, extrapola a competência para regulamentar o serviço local de gás canalizado.

Nesse sentido, já há previsão na legislação federal sobre a matéria de forma distinta, conforme a seguir:

"*art. 29. O consumidor livre, o autoprodutor ou o auto importador cujas necessidades de movimentação de gás natural não possam ser atendidas pela distribuidora de gás canalizado estadual poderão construir e implantar, diretamente, instalações e dutos para o seu uso específico, mediante celebração de contrato que atribua à distribuidora de gás canalizado estadual a sua operação e manutenção, e as instalações e dutos deverão ser incorporados ao patrimônio estadual mediante declaração de utilidade pública e justa e prévia indenização, por ocasião da sua total utilização.*" e "*§ 3º Caso as instalações de distribuição sejam construídas pelo consumidor livre, pelo autoprodutor ou pelo auto importador, na forma prevista no caput deste artigo, a distribuidora de gás canalizado estadual poderá solicitar-lhes que as instalações sejam dimensionadas de forma a viabilizar o atendimento a outros usuários, negociando com o consumidor livre, o autoprodutor ou o auto importador as contrapartidas necessárias, sob a arbitragem do órgão regulador estadual.*"

Diante disso, o dispositivo é formalmente inconstitucional porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado,

usurpando a competência da União para legislar sobre energia (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do § 2º do art. 8º da Lei Estadual.

***

(xxi) <u>Art. 17 da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: "*Art. 17. Os consumidores livres, **autoprodutores e auto importadores** que não tenham enquadramento pela agência reguladora e concomitantemente contrato de movimentação ou de movimentação, operação e manutenção com a concessionária estarão impedidos de operar diretamente as instalações de movimentação de gás, sob pena de aplicação de multa equivalente ao dobro da TMOV homologada pela agência reguladora ou estimada pela concessionária, no caso de ausência de tarifa homologada para o caso especifico, sem prejuízo de outras sanções.*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 17 da Lei Estadual, ao estabelecer regras para ao autoprodutores e auto importadores de gás natural, extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado.

Ademais, o art. 8º, XXX, da Lei do Gás define que compete à ANP (agência reguladora federal) "*regular, autorizar e fiscalizar o autoprodutor e o auto importador de gás natural*".

Nesse sentido, como já esclarecido no item @ acima, há várias atividades de movimentação de gás por dutos que não são distribuição de gás canalizado como escoamento, transferência e transporte e, portanto, não devem ser objeto de autorização pela agência reguladora estadual.

Dito isso, o dispositivo é **(i)** <u>formalmente inconstitucional</u>, porque usurpa a competência da União para legislar sobre energia, além de se imiscuir no monopólio da união sobre produção, transporte e importação (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** <u>materialmente inconstitucional</u> porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF/1988) ao expandir indevidamente o monopólio no setor de gás dentro do Estado do Maranhão.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial do dispositivo, para excluir do texto a seguinte parte: "*autoprodutores e auto importadores*".

***

(xxii) <u>Art. 25, VIII e IX, da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: "Art. 25. *Ficam estabelecidos os seguintes segmentos de uso: [...]*
VIII - compressão: fornecimento de gás para unidades de compressão;
IX - liquefação: fornecimento de gás para unidades de liquefação".

Razão de inconstitucionalidade: o art. 25, VIII e IX, da Lei Estadual prevê estações de compressão e liquefação como segmentos de uso, as quais não estão abarcadas no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás <u>canalizado</u> (afinal, "gás canalizado" não inclui GNL e GNC).

Os art. 1º da Lei do Gás é claro no sentido de que, em atenção à CF/1988, compete à União instituir "*normas para a exploração das atividades econômicas de [...] escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, **acondicionamento, liquefação, regaseificação** e comercialização de gás natural*". Já o 25, *caput* e § 1º, da Lei do Gás dispõe que incumbe à ANP de regular "*o exercício da atividade de acondicionamento para transporte e comercialização de gás natural ao consumidor final por meio de modais alternativos ao dutoviário*".

Ao prever como segmentos de uso a compressão e a liquefação, o art. 25, VIII e IX, da Lei Estadual estabeleceu normas gerais de forma incompatível com o que prevê o art. 25, § 2º, da CF, pois extrapolou a competência constitucionalmente prevista para os Estados regulamentarem somente os serviços de distribuição de gás <u>canalizado</u>.

Ademais, o Art. 2º-XI do Decreto Federal nº 10.712/2021, que regulamenta a Lei do Gás, exclui a compressão e liquefação do conceito de usuário final de gás natural ao defini-lo apenas como "*destinatário do gás natural situado no fim da cadeia de valor da indústria do gás natural*".

Dito isso, o dispositivo é **(i)** <u>formalmente inconstitucional</u> porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, usurpando a competência privativa da União (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** <u>materialmente inconstitucional</u> porque viola os princípios da livre

iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao expandir indevidamente o monopólio no setor de gás dentro do Estado do Maranhão para abarcar o GNL e o GNC.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 25, VIII e IX, da Lei Estadual.

(xxiii) Art. 26, *caput*, da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 26. Somente será considerado consumo próprio o gás consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, escoamento, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento, tratamento e processamento do gás,* ***bem como das demais atividades relacionadas à distribuição nos termos das definições trazidas por esta Lei****.*"

Razão de inconstitucionalidade: a redação destacada acima no *caput* do art. 26 da Lei Estadual não é contemplada pela definição de consumo próprio da Lei do Gás: "*Art. 3º, XVI - consumo próprio: volume de gás natural consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, escoamento, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento, tratamento e processamento do gás natural*".

Dessa forma, ao ampliar a definição de "consumo próprio" contida na Lei do Gás, a Lei Estadual extrapolou a competência constitucionalmente prevista para os Estados regulamentarem somente os serviços de distribuição de gás canalizado. Ademais, ressalte-se a competência da União para definir o que é autoprodutor/autoimportador (*i.e.*, aquele que consome o próprio gás produzido/importado), nos termos do art. 8º, XXX, da Lei do Petróleo e do art. 3º, IV e V, da Lei do Gás.

Dito isso, o dispositivo é **(i)** formalmente inconstitucional porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado, usurpando a competência privativa da União para legislar sobre energia, além de se imiscuir no monopólio da União sobre produção e importação (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao expandir indevidamente a definição de "consumo próprio" já prevista pelo legislador federal.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto,

retirando-se do *caput* do art. 26 da Lei Estadual a expressão "*bem como das demais atividades relacionadas à distribuição nos termos das definições trazidas por esta Lei*".

(xxiv) <u>Art. 26, parágrafo único, da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: "*Art. 26.* [...]
Parágrafo único. A fim de que o Estado do Maranhão não seja prejudicado por inobservância à sua legislação com evasão de receitas de tributos e royalties, o ***consumo próprio*** *deverá ser informado à agência reguladora de serviços públicos do Estado, após a correta classificação e cadastramento, conforme estabelecido nesta Lei;*"

Razão de inconstitucionalidade: o parágrafo único do art. 26 da Lei Estadual, especialmente quando interpretado em conjunto com o seu *caput*[88], obriga que seja informado à agência reguladora dados referentes ao consumo próprio, extrapolando a competência constitucional de dispor sobre distribuição de gás canalizado.

No caso, o objetivo do dever de informação estabelecido no parágrafo único está atrelado à possibilidade de controle, pelo Estado, das receitas decorrentes do pagamento de *royalties*. Nesse sentido, estabelece o art. 23, XI, da CF/1988 que é da competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. Assim, é da competência dos Estados estabelecer deveres administrativos acessórios (dever de informação) aos concessionários, de modo a terem o controle dessas receitas decorrentes do pagamento de *royalties*.

Exigir informações sobre consumo próprio de coleta, escoamento, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento, tratamento e processamento do gás não gera nenhum impacto sobre o controle do pagamento dos *royalties*, pois essas atividades não ensejam seu pagamento. Dessa forma, o art. 20, § 1º, da CF/1988, ao assegurar "*à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural* [...] *ou*

[88] "Art. 26. Somente será considerado consumo próprio o gás consumido exclusivamente nos processos de produção, coleta, escoamento, transferência, estocagem subterrânea, acondicionamento, tratamento e processamento do gás, bem como das demais atividades relacionadas à distribuição nos termos das definições trazidas por esta Lei."

compensação financeira por essa exploração" define que deverão incidir *royalties* somente sobre o produto da lavra, medido no Ponto de Medição da Produção, conforme regulado pelo art. 3º, IV, do Decreto nº 2.705/1998 — não incluindo, portanto, a incidência de *royalties* nas atividades posteriores à produção.

Assim, o pagamento de *royalties* possui como único e exclusivo fato gerador a produção (e respectiva alienação) do petróleo e gás pelo Concessionário de E&P e, por essa razão, o parágrafo único do art. 26 da Lei Estadual não poderia impor o dever de informação sobre o consumo próprio.

Registre-se que os referidos dados já são informados à ANP. Assim, caso a agência reguladora estadual precise dessas informações, poderá solicitá-las à ANP, por meio da celebração de acordos de cooperação técnica, por exemplo.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do parágrafo único do art. 26 da Lei Estadual.

***

(xxv) <u>Art. 33, parágrafo único, da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: "*Parágrafo único. Será devida a Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização (TRCF) prevista nas Leis Estaduais nº 11.662, de 31 de março de 2022, que Altera a Lei nº 9.102, de 23 de dezembro de 2009, que dispõe sobre normas gerais da prestação de serviço de movimentação de gás canalizado para consumidor livre, auto produtor e auto importador no Estado do Maranhão, e altera a Lei nº 10.225, de 15 de abril de 2015, que dispõe sobre as atribuições da Agência Estadual de Mobilidade Urbana - MOB e disciplinada através da Resolução MOB nº 005, de 11 de outubro de 2022, para cobertura dos custos de regulação, controle e fiscalização executados pela agência reguladora de serviços públicos do Estado.*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 33, parágrafo único, da Lei Estadual, ao instituir a TRCF para cobertura dos custos de regulação, controle e fiscalização executados pela agência reguladora de serviços públicos do Estado deixa em aberto e obscura sua hipótese de incidência, gerando margem a interpretações sobre o fato gerador da referida taxa (serviço de movimentação).

Considerando a extrapolação da competência de vários dos dispositivos da Lei Estadual no momento em que dispõe sobre a comercialização de gás natural

(matéria de competência privativa da União Federal, conforme arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF/1988), faz-se necessário excluir do ordenamento jurídico a interpretação do dispositivo que autorizaria sua incidência sobre os serviços de comercialização de gás natural.

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do parágrafo único do art. 33 da Lei Estadual, para excluir do ordenamento a interpretação que autorizaria sua incidência sobre os serviços de comercialização de gás natural.

***

(xxvi) Art. 39 da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 39. **A agência reguladora de serviços públicos do Estado é o órgão responsável pela declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa e de desapropriação** dos bens necessários para o cumprimento dos **serviços da concessão** e pela promoção das expropriações, dentro da conveniência pública e da necessidade para cumprimento dos termos do contrato de concessão, podendo delegar estes poderes à concessionária, de acordo com os procedimentos administrativos aplicáveis.*"

Razão de inconstitucionalidade: o art. 39 da Lei Estadual viola o art. 22, II, da CF/1988, cuja redação estabelece que compete privativamente à União Federal legislar sobre desapropriação.

Nesse sentido, já existe Lei Federal sobre a matéria (no caso, a Lei nº 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos). Seus arts. 29, VIII, e 31, VI, preveem que incumbe ao poder concedente "*declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis*" e incumbe à concessionária "*promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato*".

Além disso, os arts. 6º e 7º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 estabelecem que a declaração de utilidade pública compete exclusivamente ao Poder Executivo e que apenas a partir desse momento as autoridades administrativas expropriantes ou seus representantes podem dar seguimento à expropriação. Ademais, o art. 3º, I,

do Decreto-Lei nº 3.365/1941 prevê expressamente que as **concessionárias**, permissionárias, autorizatárias e arrendatárias podem **promover** a desapropriação, mas sem outorgar competência para emissão de declaração de utilidade pública.

Esse STF, em diversos precedentes,[89] já declarou a inconstitucionalidade de leis estaduais que modificam a competência para a declaração de utilidade pública, confira-se: "*Uma vez atribuída a competência ao Chefe do Executivo – no caso, o Governador do Estado – para o decreto de declaração de utilidade pública, por meio da lei federal que dispõe sobre o assunto de forma privativa, invade a competência da União a modificação dessa matéria por lei estadual, o que conduz à inconstitucionalidade do dispositivo*" (STF, ARE 1.540.211, rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 09.04.2025).

Desse modo, além de adentrar em matéria de competência privativa da União Federal, o Estado do Maranhão legislou de forma distinta do legislador federal ao permitir a delegação da declaração de utilidade pública para fins de desapropriação dos bens necessários ao cumprimento dos serviços de concessão.

Portanto, o dispositivo é formalmente inconstitucional, por violar a competência privativa da União para legislar sobre desapropriação (art. 22, II, da CF/1988).

Pedido: seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 39 da Lei Estadual.

***

(xxvii) <u>Art. 64 da Lei do Maranhão</u>

Transcrição: "*Art. 64. É vedada a revenda ou cessão a terceiros na área de concessão pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador do gás de sua propriedade*"

Razão de inconstitucionalidade: O art. 64 da Lei Estadual apenas poderia vedar a cessão de capacidade contratada no gasoduto de distribuição, por ser competência do Estado. No momento em que o dispositivo veda a revenda ou cessão de gás natural a terceiros, viola a competência da União para dispor sobre comercialização de gás natural. Nesse sentido, já existe legislação federal estabelecendo normas gerais para essa comercialização, conforme se verifica no art. 1º da Lei do Gás[90] e

[89] Também nesse sentido: STF, RE 581.947, rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 27/05/2010 e STF, AgR no MS 21167, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 30/08/1990.

[90] Lei 14.134/2021: "Art. 1º Esta Lei institui normas para a exploração das atividades econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e de importação e exportação de gás natural, de que tratam os incisos III e IV

no art. 8º da Lei nº 9.478/1997[91].

Ademais, o Manual de Boas Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias do CMGN (**doc. 6**) recomenda aos Estados que *"**visando ao incentivo à concorrência na comercialização**, é importante que as regulações estaduais **não** **restrinjam a venda ou cessão do gás excedente***".

Dito isso, o dispositivo é **(i)** formalmente inconstitucional porque usurpa a competência privativa da União para legislar sobre energia (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao expandir indevidamente o monopólio no setor de gás dentro do Estado do Maranhão para a atividade de comercialização.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 64 da Lei Estadual. Subsidiariamente, seja fixada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo, para estabelecer como única interpretação possível que a revenda e a cessão sejam apenas da capacidade contratada no gasoduto de distribuição, permanecendo a possibilidade de cessão ou venda do gás de propriedade do consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador.

***

(xxviii)Art. 67 da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 67. São classificados como gasodutos de distribuição, incluindo os gasodutos criogênicos, as instalações destinadas à prestação de serviços locais de gás canalizado, visando o atendimento das necessidades de usuários, cativos ou livres, autoprodutores e autoimportadores, de quaisquer segmentos, localizados no território estadual, mediante:*
I - movimentação de gás em estado líquido (gasoduto criogênico) ou gasoso;
II - interligação a gasoduto de transporte;
III - conexão direta a:

do caput do art. 177 da Constituição Federal, bem como para a exploração das atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea, acondicionamento, liquefação, regaseificação e comercialização de gás natural."

[91] Lei 9478/1997: "Art. 8º A ANP tem como finalidade promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo, do gás natural, dos combustíveis sintéticos, dos biocombustíveis, do hidrogênio de baixo carbono e da captura e da estocagem geológica de dióxido de carbono, no que lhe compete conforme a lei, cabendo-lhe: [...]
XXVI – autorizar e fiscalizar a prática da atividade de comercialização de gás natural".

a) gasoduto de escoamento da produção;
b) terminal de gás natural comprimido (GNC) ou de gás natural liquefeito (GNL);
c) gasoduto integrante das instalações de escoamento;
d) instalações de estocagem, processamento ou tratamento de gás natural;
e) planta de produção de biogás ou biometano.
§ 1º Sem prejuízo do disposto no caput deste artigo, a agência reguladora poderá, no âmbito de suas atribuições, classificar como gasoduto de distribuição as instalações localizadas na área geográfica do Estado, consideradas de interesse para o serviço local de gás canalizado, e integrantes da base de remuneração regulatória aprovada em processo de revisão tarifária.
§ 2º A concessionária prestadora de serviços de distribuição de gás canalizado deverá observar, na instalação de gasodutos de distribuição, as características técnicas adequadas à expansão da malha do sistema local, em conformidade com a regulamentação e mediante aprovação da agência reguladora.
§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não se aplica aos gasodutos classificados como de escoamento de gás natural na data de publicação desta Lei."

Razão de inconstitucionalidade: o art. 67 da Lei Estadual extrapola a competência estadual de explorar apenas os serviços de distribuição de gás canalizado, ao definir "*gasoduto de distribuição*" de modo a indevidamente abranger: **(i)** dutos de movimentação de gás em estado líquido (*e.g.*, no inciso I); e **(ii)** dutos de qualquer diâmetro e especificação, motivo pelo qual gasodutos de transporte e de transferência poderiam se enquadrar no referido conceito (*e.g.*, no inciso II e inciso III, "a" a "e").

Cumpre destacar que no conceito de "serviços locais de gás canalizado" não estão incluídos os chamados gasodutos de transferência, já que essas estruturas são destinadas à movimentação de gás natural considerado de **interesse exclusivo de seu proprietário**, com início e término em suas **próprias instalações** (não tendo qualquer relação com a malha de gasodutos das distribuidoras locais estaduais).

Dessa forma, não necessariamente um gasoduto com conexão direta a terminais de GNL/GNC ou planta de produção de biogás ou biometano, por exemplo, deverá ser considerado como distribuição. Caso sejam obrigados a contratar os serviços de movimentação da distribuidora, os usuários precisarão pagar à concessionária, adicionalmente aos custos de O&M, a TMOV – de modo que tais agentes incorreriam em custos adicionais não planejados

Especificamente em relação ao § 1º do art. 67 da Lei Estadual, foi outorgada uma discricionariedade demasiadamente ampla ao regulador estadual ao possibilitar a

classificação como gasoduto de distribuição aqueles de "*interesse para o serviço local de gás canalizado*". É preciso ressaltar, no entanto, que a todas as classificações como gasoduto de distribuição devem primeiro respeitar os parâmetros definidos pelo legislador federal, bem como os gasodutos já classificados pela ANP.

Afinal, o art. 3º, XXIV a XXVI, da Lei do Gás já estabelece algumas classificações de gasodutos, sendo que o § 1º do referido dispositivo é expresso no sentido de que "*Os gasodutos não enquadrados nas definições constantes dos incisos XXIV, XXV e XXVI do caput deste artigo* [...] *serão classificados nos termos da* ***regulação da ANP***".

Nesse sentido, o artigo é: **(i)** formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência privativa da União ao estabelecer uma norma geral de gasoduto de distribuição, inserindo nesse conceito serviços não abarcados pelo conceito constitucional de "*serviços locais de gás canalizado*", inobservando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF, bem como **(ii)** materialmente inconstitucional, porque implica deliberada classificação de gasodutos de distribuição pela agência reguladora estadual mesmo nos casos de gasodutos já classificados pela ANP, em consequente violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (violação aos arts. 1º, IV, 5º, *caput*, e 170, *caput*, da CF).

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 67 da Lei Estadual.

***

(xxix) Art. 68 da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 68. Compete à agência reguladora de serviços públicos do Estado autorizar os interessados para atuarem como comercializadores na área de concessão.*
§ 1º Os requisitos e procedimentos necessários à obtenção da autorização pelo comercializador serão estabelecidos em resolução da agência reguladora de serviços públicos do Estado, precedida de consulta pública.
§ 2º O comercializador assinará termo de compromisso com a agência reguladora de serviços públicos do Estado, onde deverão constar suas obrigações, seus direitos e as penalidades cabíveis."

Razão de inconstitucionalidade: o art. 68 da Lei do Maranhão extrapola a competência constitucionalmente atribuída aos Estados, na medida em que atribui à agência reguladora estadual a competência para autorizar os interessados a

atuarem como **comercializadores**.

Em atenção aos art. 22, IV e XII, 25, § 2º, da CF/1988, o art. 8º, XXVI, da Lei do Petróleo atribui à **ANP** a competência de "***autorizar e fiscalizar a prática da atividade de comercialização de gás natural***;". Além disso, o art. 5º, I, f da Resolução CNPE nº 16/2019 (tal como o Manual de Boas Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias do CMGN – **doc. 6**), recomenda que os Estados promovam uma "*efetiva separação entre as atividades de comercialização e de prestação de serviços de rede*", já que sua competência se restringe à distribuição de gás canalizado.

Assim, o dispositivo é **(i)** formalmente inconstitucional porque usurpa a competência privativa da União sobre a comercialização de gás natural (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao impor condicionante indevida à atividade de comercialização.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 68 da Lei Estadual.

***

(xxx) **<u>Art. 102, § 2º, da Lei do Maranhão</u>**

Transcrição: "*Art. 102.* [...]
§ 2º Com exceção dos bens construídos e implantados pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador, na forma do art. 16, todos os ***bens, equipamentos, tubulações e medidores utilizados na distribuição de gás deverão pertencer única e exclusivamente à concessionária****, bem como quaisquer outros bens móveis e imóveis adquiridos de qualquer forma, incluindo veículos e equipamentos, utensílios, móveis e linhas telefônicas, entre os quais aqueles adquiridos com o auxílio do Poder Público, entidades privadas ou qualquer usuário ou consumidor livre.*"

Razão de inconstitucionalidade: o § 2º do art. 102 da Lei Estadual, ao determinar que todos os "*bens, equipamentos, tubulações e medidores utilizados na distribuição de gás deverão pertencer única e exclusivamente à concessionária*" (*i.e.*, distribuidora local), extrapola a competência constitucional atribuída aos Estados de explorar apenas os serviços locais de distribuição de gás canalizado. Isso porque há várias atividades da indústria do gás que não dependem da qualificação do consumidor

como livre, autoprodutor ou autoimportador (*e.g.*, acondicionamento, processamento, liquefação, distribuição rodoviária ou aquaviário de gás natural), nem de autorização do Estado.

Nesse sentido, o art. 1º da Lei do Gás reforça a competência atribuída pelo art. 22, IV e XII, da CF à União de regulamentar "*a exploração das atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea,* ***acondicionamento, liquefação***, ***regaseificação*** *e comercialização de gás natural",* enquanto o art. 8º da Lei do Petróleo incumbe à ANP a competência para *"autorizar a prática das atividades de* ***refinação, liquefação, regaseificação, carregamento, processamento, tratamento, transporte, estocagem e acondicionamento***" do gás natural.

Portanto, o art. 102, § 2º, da Lei do Maranhão é formalmente inconstitucional, porque extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado (art. 22, IV e XII, 25, § 2º, da CF e 177, I a IV, da CF) e **(ii)** materialmente inconstitucional, porque viola os princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput,* e 170, *caput,* da CF) ao expandir indevidamente o monopólio no setor de gás dentro do Estado do Maranhão.

Pedido: seja fixada interpretação conforme a Constituição ao § 2º do art. 102 da Lei Estadual para que "*bens, equipamentos, tubulações e medidores utilizados na distribuição de gás"* sejam interpretados exclusivamente como aqueles utilizados nos serviços de distribuição local de gás canalizando, excluindo-se aqueles referentes ao acondicionamento, liquefação, regaseificação, processamento e transporte via conduto ou por modais alternativos ao dutoviário.

***

(xxxi) Arts. 110 da Lei do Maranhão

Transcrição: *"Art. 110. Para fins de licenciamento ambiental de unidade de compressão, unidade de liquefação ou estação satélite deverá ser apresentada ao órgão competente pela proteção dos recursos naturais e licenciamentos do Estado declaração de regularidade, emitida pela concessionária, dos serviços de distribuição, movimentação ou operação e manutenção, conforme o caso, de acordo com esta Lei."*

Razão de inconstitucionalidade: o art. 110 da Lei Estadual estabelece normas sobre "*unidade de compressão, unidade de liquefação ou estação satélite*", o que

não está abarcado no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado. Afinal, a competência atribuída aos Estados não inclui o acondicionamento, liquefação e regaseificação para fins de movimentação de GNL e GNC.

Ademais, o art. 1º da Lei do Gás reforça a competência atribuída pelo art. 22, IV e XII, da CF/1988 à União de regulamentar "*a exploração das atividades de escoamento, tratamento, processamento, estocagem subterrânea,* ***acondicionamento, liquefação***, ***regaseificação*** *e comercialização de gás natural*".

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois extrapola a competência dos Estados para legislar sobre os serviços locais de gás canalizado ao estabelecer uma norma referente ao acondicionamento, liquefação e regaseificação para fins de movimentação de GNL e GNC, cuja competência legislativa é privativa da União e as atividades já se encontram reguladas pela ANP (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF).

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 110 da Lei Estadual.

(xxxii) Art. 111 da Lei do Maranhão

Transcrição: "*Art. 111. A concessão de benefícios fiscais às instalações referidas no artigo anterior fica condicionada à apresentação da declaração de regularidade emitida pela concessionária*."

Razão de inconstitucionalidade: o art. 111 da Lei Estadual, ao condicionar a apresentação de declaração de regularidade de unidades de compressão, de liquefação e estação satélite emitida pela concessionária (isto é, as instalações referidas no artigo anterior), para a concessão de benefícios fiscais a essas instalações, extrapola a competência legislativa constitucionalmente estabelecida para os Estados.

Essas unidades de compressão, liquefação e estação satélite não estão abarcadas no conceito constitucional de serviços locais de distribuição de gás canalizado (afinal, "gás canalizado" não inclui GNL e GNC), além de já serem reguladas e fiscalizadas pela ANP – que seria a única entidade legitimada para emitir declaração de regularidade para essas instalações.

Assim, o artigo é formalmente inconstitucional, pois usurpa a competência

legislativa da União ao estabelecer uma norma geral para unidades de compressão, de liquefação e estação satélite, violando os arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF/1988.

Pedido: Seja declarada a inconstitucionalidade total do art. 111 da Lei Estadual.

VIII. NECESSÁRIA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR

147. Os arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/1999 preveem a possibilidade de concessão de liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade para a proteção da ordem constitucional. Nos termos da jurisprudência desse e. STF,[92] os requisitos para a sua concessão são a verossimilhança do direito (*fumus boni iuris*) e o perigo na demora para a obtenção de provimento judicial (*periculum in mora*), ambos presentes no caso em análise, conforme será evidenciado a seguir.

148. Desde já, é importante ter em mente que esse e. STF admite maior discricionariedade, com a realização de um juízo de conveniência política da suspensão da eficácia da norma, ao apreciar medidas cautelares em ações de controle concentrado de constitucionalidade. Confira-se:

> "A análise dos requisitos do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia [...], pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada [...], permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão [...], bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente [...], ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado [...], da relevância da questão [...] e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de *periculum in mora*, tais os entraves à atividade econômica [...], social ou político."
> (STF, ADI 6330 MC/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. 18.03.2020.)

[92] STF, ADI 5640 MC/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, decisão monocrática, j. 02.02.2017.

149. O ***fumus boni iuris*** restou comprovado ao longo de toda a exposição contida nessa peça processual, notadamente porque, além da clara **inconstitucionalidade formal**, devido à nítida usurpação, por artigos da Lei do Maranhão, da competência privativa da União para legislar sobre comercialização de gás e movimentação de GNL e GNC por modais alternativos ao dutoviário (arts. 22, IV e XII, 25, § 2º, e 177, I a IV, da CF), a Lei Estadual ora impugnada contém evidente **inconstitucionalidade material**, por violação aos princípios da livre iniciativa, livre concorrência e isonomia (arts. 1º, IV, 5º, *caput* e 170, *caput*, da CF). Trata-se de clara violação ao pacto federativo.

150. A essa altura, é importante destacar que a Diretoria da ANP expediu a Resolução nº 40/2022[93] para autorizar a Procuradoria Federal a adotar os procedimentos necessários para o questionamento da constitucionalidade, no âmbito do STF, de atos normativos de entes subnacionais que pretendam dispor sobre temas que invadam as competências regulatórias e normativas da ANP dispostas na Lei do Gás e seu decreto regulamentador. Esse é justamente o caso da Lei do Maranhão, que viola a competência privativa da União e invade a competência regulatória da ANP no setor de gás.

151. Da mesma forma, a Diretoria da referida Agência, por meio da Resolução 633/2023, já havia manifestado expressamente a necessidade de impugnar a Lei nº 11.662/2022, do Estado do Maranhão. A referida lei estadual alterava a Lei Estadual nº 9.102/2009 do Maranhão na parte referente aos critérios de classificação do consumidor livre e à criação Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização – TRCF, ambos os temas abarcados pela Lei do Maranhão ora impugnada (arts. 3º, XXI, 8º e 33 da Lei do Maranhão).

152. Quanto ao ***periculum in mora***, os aspectos a seguir mencionados são de importância ímpar e devem ser levados em consideração por esse Tribunal, pois comprovam

[93] Disponível em: https://atosoficiais.com.br/anp/resolucao-de-diretoria-n-40-2022-autorizacao-para-que-a-procuradoria-federal-junto-a-anp-prg-anp-realize-os-procedimentos-necessarios-para-o-questionamento-perante-o-supremo-tribunal-federal-da-constitucionalidade-do-decreto-no-65-889-de-27-de-julho-de-2021-editado-pelo-estado-de-sao-paulo?origin=instituicao. Acesso em: 20.04.2025.

a excepcional urgência da apreciação do caso e, consequentemente, a necessidade de deferimento liminar e imediato da medida cautelar, para manutenção da ordem jurídica. Na prática, a norma ora impugnada cria externalidades negativas que trazem um impacto sistêmico para a Federação num momento crítico de expansão do mercado de gás.

153. Primeiramente, ressalta-se que a Lei Estadual nº 12.505/2025 está em vigor desde 13.03.2025 (data da sua publicação) e mesmo antes disso, por ter convalidado a legislação anterior, de modo que as pessoas jurídicas de direito privado que atuam no mercado de gás já estão obrigadas a respeitar suas disposições inconstitucionais.

154. A aplicação dessa lei provoca interferência indevida em mercados regulados pela ANP, causando insegurança jurídica aos agentes econômicos, desestimulando investimentos e afetando a livre iniciativa, com prejuízos diretos à economia local e nacional, justamente quando se fazem necessários recursos vultosos para a expansão desse mercado.

155. Ao legislar sobre tema de competência federal, o Estado do Maranhão compromete a coerência normativa do setor energético brasileiro, que depende de diretrizes unificadas para garantir segurança jurídica e operacional nas diversas unidades federativas. Nesse ponto, rememora-se o projeto Corredor Verde, ligando Santos/SP a São Luís/MA, passando por Minas Gerais, Goiás, Tocantins e Piauí, e potencial de ampliação para outros estados até o ano de 2030.

156. Destaca-se que a multiplicação de leis estaduais sobre a matéria, com estruturas regulamentares distintas, cria, além da insegurança jurídica manifesta no âmbito desse mercado, grave desequilíbrio no pacto federativo.

157. Daí porque a suspensão imediata dos efeitos da norma do Estado do Maranhão ora impugnada terá cunho educativo para evitar a proliferação de normas inconstitucionais, servindo para demonstrar aos Poderes Legislativos Estaduais que a aprovação de Projetos de Lei de teor semelhante ao da Lei Estadual em questão também terá como consequência a

declaração da sua inconstitucionalidade, com a sua retirada do ordenamento jurídico.

158. Nessa seara, existem, no mínimo, mais 4 (quatro) leis estaduais que, a pretexto de disporem sobre normas relativas à exploração direta ou mediante concessão dos serviços locais de gás canalizado nos seus respectivos Estados, na realidade, adentram na competência legislativa da União Federal para legislar sobre comercialização de gás e outros aspectos. São as Leis nºs 17.897, de 11 de janeiro de 2022, do Estado do Ceará; a Lei nº 12.142, de 24 de novembro de 2021, do Estado da Paraíba; a Lei nº 17.641, de 5 de janeiro de 2022, do Estado de Pernambuco; e a Lei nº 11.190, de 4 de julho de 2022, do Estado do Rio Grande do Norte.

159. Por outro lado, a não apreciação da medida cautelar para suspensão imediata dos efeitos da norma do Estado do Maranhão, ora impugnada, ou demora para o pronunciamento sobre o mérito da inconstitucionalidade possibilitará que outros projetos de leis sejam propostos, aprovados e convertidos em lei inconstitucionais nos demais Estados.

160. Além disso, a manutenção da eficácia da norma estadual pode gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação, incluindo a instalação de infraestruturas inadequadas ou contratos firmados com base em regras inconstitucionais, o que importará não só em prejuízo financeiro, mas também entraves administrativos para sua correção futura.

161. Não bastasse tudo isso, alguns agentes econômicos estão interessados no mercado de gás natural no Estado do Maranhão, como, por exemplo, distribuição de gás natural por meio rodoviário advindo de outros estados, mas estão esbarrando nas (inconstitucionais) limitações legais estabelecidas pelo Estado. Nesse aspecto, a abertura do mercado de gás beneficia a população (ao possibilitar preços mais acessíveis em cumprimento ao princípio da modicidade tarifária) e o Estado (ao consolidar o gás natural como matriz essencial para a transição energética), o que aparece como objetivo nos programas "Novo Mercado do Gás" e "Gás para Crescer".

162. Nesse contexto, a manutenção da eficácia da Lei do Maranhão gerará um verdadeiro caos jurídico e desencadeará cenários de incerteza para projetos em execução e a

serem implementados, em nítido desrespeito aos objetivos delineados pelo legislador constituinte, os quais merecem ser sempre resguardados por essa Corte Constitucional.

163. Dessa forma, o perigo na demora está associado aos efeitos nefastos ocasionados pela coexistência de conjuntos normativos distintos no mercado de gás, o que cria um ambiente de absoluta insegurança para os particulares quanto à lei a que se deve observância, em completa colisão a almejada harmonização das legislações federais e estaduais sobre o tema.

164. Considerando o exposto, a medida cautelar pleiteada visa resguardar a higidez das disposições constitucionais afetadas pela entrada em vigor da Lei do Maranhão, o que se deve fazer com excepcional urgência.

165. Por essa razões, a Requerente pugna, com fundamento no art. 102, I, "p", da CF e arts. 10, § 3º, e 11 da Lei nº 9.868/1999, a concessão da medida cautelar pleiteada, ***inaudita altera parte*** **e, se necessário,** ***ad referendum*** **do Plenário**, para a suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados da Lei Estadual nº 12.505/2025 até o julgamento definitivo desta ação, bem como a urgência excepcional que o assunto reclama.

IX. CONCLUSÃO E PEDIDOS

166. Por todo o exposto, a ABPIP requer:

> **(i)** o deferimento de medida cautelar, para suspender os efeitos de todos os dispositivos impugnados da Lei do Maranhão (art. 3º, XXI, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLII, XLIII, LX, LXII, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV; art. 5º, §§ 1º e 2º; art. 6º, §§ 1º e 2º; art. 7º, *caput e* § 1º; art. 8º, *caput e* §§ 1º e 2º; art. 17; art. 25, VIII e IX; art. 26, *caput* e parágrafo único; art. 33, parágrafo único; art. 39; art. 64; art. 67; art. 68; art. 102, § 2º; art. 110; e art. 111), sendo que, **dada a excepcional urgência que o caso demanda, pugna pelo deferimento monocrático dessa medida cautelar, sem a oitiva prévia dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei impugnada, e se necessário,** ***ad referendum*** **do Plenário**, na forma do art. 10, § 3º, e 11 da Lei nº 9.868/1999;

(ii) na remota hipótese de não ser acolhido o pedido anterior, seja atribuído à presente ADI o rito sumário do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, em face da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica do país;

(iii) independentemente do rito adotado, sejam solicitadas informações ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Governador do Estado do Maranhão para prestarem informações, conforme o art. 6º da Lei nº 9.868/1999, e, em seguida, determinada a oitiva sucessiva do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República;

(iv) no mérito, seja julgada procedente a presente ação direta de inconstitucionalidade, com eficácia *erga omnes* e efeitos *ex tunc*, para:

(iv.1) a declaração de inconstitucionalidade total dos seguintes dispositivos da Lei Estadual: **art. 3º, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XLII, LXIII, LXIX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV; art. 6º, § 2º; art. 7º, § 1º; art. 8º, §§ 1º e 2º; art. 25, VIII e IX; parágrafo único do art. 26, art. 39; art. 64; art. 67; art. 68; art. 110; e art. 111**;

(iv.2) a declaração de inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, dos seguintes dispositivos:

> **art. 3º, XXI**, retirando-se a expressão: "*desde que o gás seja movimentado pela concessionária, atendendo as condicionantes previstas nesta Lei"*;
>
> **art. 3º, XXX**, retirando-se as expressões: "*movimentação*" e "*para a movimentação do gás*";
>
> **art. 3º, XLIII**, retirando-se a expressão: "*vedadas instalações de consumo direto não conectadas a um sistema de distribuição*";
>
> **art. 3º, LX**, retirando as expressões: "*ou construído pelo consumidor livre, autoprodutor ou autoimportador"* e "*conjunto com a movimentação*";
>
> **art. 3º, LXXIII**, retirando-se a expressão: "*instalada a jusante de um gasoduto de distribuição*" (pedido subsidiário em relação ao pedido iv.1);
>
> **art. 3º, LXXIV**, retirando-se a expressão: "[i]*nstalada a montante de um gasoduto de distribuição*" (pedido subsidiário em relação ao pedido iv.1);
>
> **art. 5º, § 1º**, retirando-se a expressão: "*ou a si mesmo, utilizando instalações próprias ou de terceiros*";

art. 6º, § 1º, retirando-se a expressão: "*inclusive instalações de liquefação ou de regaseificação quando vinculadas a sistema de distribuição operados pela concessionária local*";

art. 7º, *caput*, retirando-se a expressão "autoprodutor ou autoimportador";

art. 8º, *caput*, retirando-se do texto as expressões: "*ou autoproduzir, ou auto importar*", "*ou o autoprodutor em potencial, ou o auto importador em potencial*" e "*ou a autoprodutor em potencial ou auto importador em potencial*";

art. 17, retirando-se a expressão: "*autoprodutores e autoimportadores*";

art. 26, retirando-se a expressão "*bem como das demais atividades relacionadas à distribuição nos termos das definições trazidas por esta Lei*";

(iv.3) a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos seguintes dispositivos:

art. 3º, LXII, para excluir do ordenamento a interpretação de que "comercialização" inclui a venda da molécula a consumidores livres;

art. 5º, § 2º, para afastar a interpretação do dispositivo que abrange a hipótese de movimentação de GNL e GNC;

parágrafo único do art. 33, para excluir do ordenamento a interpretação que autorizaria sua incidência sobre os serviços de comercialização de gás natural;

(iv.4) seja fixada interpretação conforme a Constituição aos seguintes dispositivos:

art. 3º, XXXVII, para estabelecer como única interpretação possível que "gás" seja interpretado como gás natural, abarcando apenas "*todo hidrocarboneto que permanece em estado gasoso*" (conforme definição do art. 3º, XXI, da Lei do Gás) (pedido subsidiário em relação ao pedido iv.1);

art. 64, para estabelecer como única interpretação possível que a revenda e a cessão sejam apenas da capacidade contratada no gasoduto de distribuição, permanecendo a possibilidade de cessão ou venda do gás de propriedade do consumidor livre, autoprodutor ou

autoimportador (pedido subsidiário em relação ao pedido iv.1); e

§ 2º do art. 102, para que "*bens, equipamentos, tubulações e medidores utilizados na distribuição de gás*" sejam interpretados exclusivamente como aqueles utilizados nos serviços de distribuição local de gás canalizando, excluindo-se aqueles referentes ao acondicionamento, liquefação, regaseificação, processamento e transporte via conduto ou por modais alternativos ao dutoviário.

167. Por fim, a Requerente requer que todas as publicações decorrentes deste processo sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados **Luis Inácio Lucena Adams**, inscrito na OAB/DF nº 29.512, **Mauro Pedroso Gonçalves**, inscrito na OAB/DF sob o nº 21.278, sob pena de nulidade, **Fábio Peixinho Gomes Corrêa**, inscrito na OAB/SP sob o nº 183.664, e **Camila de Figueiredo Pinho**, inscrita na OAB/SP sob o nº 385.137.

168. Dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Brasília, 18 de junho de 2025.

Luis Inácio Lucena Adams
OAB/DF nº 29.512

Fábio Peixinho Gomes Corrêa
OAB/SP nº 183.664

Tiago do Monte Macedo
OAB/DF nº 18.203

Mauro Pedroso Gonçalves
OAB/DF nº 21.278

Camila de Figueiredo Pinho
OAB/SP nº 385.137

Louise Dias Portes
OAB/RJ nº 203.612

João Marcelo Xavier Rodrigues
OAB/RJ nº 263.669

Carolina Marcondes Fraga
OAB/SP nº 520.776

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS

Doc. 1	Estatuto Social e Ata de Eleição da Diretoria
Doc. 2	Procuração
Doc. 3	Publicação da Lei do Maranhão no Diário Oficial do Estado
Doc. 4	Assembleia Geral Extraordinária realizada em abril de 2025
Doc. 5	Comprovante do caráter nacional da ABPIP
Doc. 6	Manual de Boas Manual Orientativo de Boas Práticas Regulatórias do Comitê de Monitoramento da Abertura do Mercado de Gás Natural
Doc. 7	Nota Técnica do Comitê para Promoção da Concorrência no Mercado de Gás Natural
Doc. 8	Parecer apresentado pelo Professor Marçal Justen Filho na Rcl nº 4.210
Doc. 9	Parecer apresentado pelo Professor Carlos Ari Sundfeld na Rcl nº 4.210